

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू
(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१

प्रस्तुतकर्ता: माननीय मन्त्री बट्टी प्रसाद पाण्डे

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. रोशन कार्की
२.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)
३.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव
४.	मा. अमरेश कुमार सिंह
५.	मा. प्रेम सुवाल
६.	मा. नागिना यादव
७.	मा. जीवन परियार
८.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल
९.	मा. मैना कार्की
१०.	मा. माधव सापकोटा
११.	मा. शिशिर खनाल
१२.	मा. हित राज पाण्डे
१३.	मा. हितबहादुर तामाङ
१४.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी
१५.	मा. दुर्गा राई
१६.	मा. रणेन्द्र बराली
१७.	मा. मनिष झा

१८.	मा. सोबिता गौतम
१९.	मा. नारायणी शर्मा
२०.	मा. बिमला सुवेदी

संशोधनको विवरणः

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयकको दफा	संशोधनको बेहोरा
१.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	प्रस्तावना	नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास, विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न, प्रभावकारी नियमनमार्फत नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, उड्डयन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, नियमन, पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहलाई सक्षम र पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएकाले, साथै विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।
२.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	प्रस्तावना	“उड्डयन सेवालाई” भन्ने वाक्यांशको सट्टा “उड्डयनलाई” भन्ने राख्ने।
३.	मा. प्रेम सुवाल	प्रस्तावना	“नागरिक उड्डयन सेवालाई व्यवस्थापन करार वा शेयर बिक्री वा सम्पत्ति बिक्री लगायत कुनै उपायबाट निजीकरण नगर्न र नागरिक उड्डयन सेवाको नाममा भ्रष्टाचार गरी डुबाउनेहरूलाई मृत्युदण्डसमेत हुने कानुनी व्यवस्था गर्न” थप्नुपर्ने ।
४.	मा. शिशिर खनाल	प्रस्तावना	नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न, प्रभावकारी नियमन गरी नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, “नागरिक उड्डयन क्षेत्रको दिगो विकास, सुरक्षा र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन। “नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।
५.	मा. जीवन परियार	१	नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामकको मात्र काम गर्ने हुँदा नाम संशोधन गरी नेपाल

६.	मा. नागिना यादव		नागरिक उड्डयन नियामक प्राधिकरण राख्न उचीत हुने।
७.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	१	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) “एकतीसौ” भन्नेको सट्टा “पचहत्तरऔ” भन्ने राख्ने।
८.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता वराल	१	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दिन देखि प्रारम्भ हुनेछ।
९.	मा. सोबिता गौतम		
१०.	मा. मनिष झा	१	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) यो ऐन नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मितिबाट लागू हुनेछ।
११.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	२	<u>खण्ड २(क), (ख), (ङ), (छ), (ज), (ट), (ड), (त), (द), (ध) र (प) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) “अध्यक्ष भन्नाले” भन्ने वाक्यांश पछि “यस ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था भएको” भन्ने वाक्यांश थप्ने। (ख) “सर्त” को “मापदण्ड” भन्ने राख्ने। (ङ) “सर्तहरू” को “मापदण्ड” भन्ने राख्ने। (छ) “दफा ३” को सट्टा “ यस ऐनको दफा ३” राख्ने। (ज) २(ज) को सट्टा “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको नागरिक उड्डयन विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई सम्झनु पर्छ। भन्ने वाक्यांश राख्ने। (ट) को सट्टा “वायुसेवा” भन्नाले व्यवसायिक रूपमा हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने कुनै सरकारी वा गैर सरकारी कम्पनी वा संस्थाले यात्रु, डाँक वा मालसामान ओसारपसार गर्ने सेवा

		सम्झनु पर्छ। भन्ने वाक्यांश राख्ने । (ड) “स्थल” भन्ने शब्दको सट्टा “स्थान” । (त) “सदस्य भन्नाले” भन्ने वाक्यांश पछि “यस ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था भएको” वाक्यांश थप गर्ने । (द) “दफा ६ को सट्टा “ यस ऐनको दफा ६” राख्ने । (ध) को सट्टा “सेवा प्रदायक संस्था” भन्नाले एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा, वायुसेवा सञ्चालन, वायुयान तथा वायुयानका पार्टपूजा निर्माण तथा मर्मत सम्भार सेवा, नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण सेवा तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न प्राधिकरणले मापदण्ड तोकेका निकायहरु समेतलाई सम्झनु पर्छ।” भन्ने राख्ने । (प) को सट्टा “हवाई सुरक्षा” भन्नाले नागरिक उड्डयनलाई गैर कानुनी हस्ताक्षेपबाट रोक्नका लागि गरिने कार्यलाई सम्झनु पर्छ।” भन्ने राख्ने । <u>खण्ड (प) पछि देहायको खण्डहरु थप गर्नु पर्ने:</u> (फ) “हेलिप्याड” भन्नाले हेलिकप्टरको उडान तथा अवतरण गर्न निर्धारण गरिएको स्थानलाई सम्झनु पर्छ । (ब) “हेलिपोर्ट” भन्नाले हेलिप्याड सहितको संरचना जसमा इन्धन, पार्किङ्ग, मर्मत सम्भार जस्ता समेत व्यवस्था रहेको स्थानलाई सम्झनु पर्छ । (भ) “क्वाटरिङ्ग सेवा” भन्नाले वायुयानमा खानपान तथा पेय पदार्थको सेवा आपूर्ति गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ । (म) “उड्डयन सुरक्षा” भन्नाले उडान तथा हवाई सुरक्षा (safety and security) लाई सम्झनु पर्छ । (य) “इजाजतपत्र/ प्रमाणपत्र/ स्वीकृति पत्र” भन्नाले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको लागि तोकिए बमोजिमको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी निश्चित कार्य सम्पादनकालागि नियामकीय निकायबाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिएको पत्रलाई सम्झनु पर्छ । (र) “निरीक्षण” भन्नाले तोकिएको मापदण्ड वा सर्त पूरा भए नभएको जाँचपड्ताल गर्ने कार्यलाई
--	--	--

			सम्झनु पर्छ । (ल) “निरीक्षक” भन्नाले निरीक्षण कार्यका लागि अख्तियार प्राप्त वा निजले तोकेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (व) “खतराजन्य वस्तु” भन्नाले उडानका क्रममा मानिसको स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्पत्ति तथा वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उड्डयन सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै वस्तु वा तत्व भन्ने सम्झनु पर्छ ।
१२.	मा. नागिना यादव	२	<u>दफा २ मा देहायका परिभाषाहरु थप गर्नु पर्ने:</u> (फ) "EASA" भन्नाले "European Union Safety Agency" सम्झनु पर्छ । (ब) "FAA" भन्नाले "United State Federal Aviation Administration" सम्झनु पर्छ ।
१३.	मा. जीवन परियार		
१४.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता वराल	२	<u>परिभाषामा देहायका परिभाषाहरु थप गरी खण्ड क्रम मिलाउने:</u> (घ) “उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण” भन्नाले उड्डयन गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाबाट उडान सुरक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानून परिपालना भए वा नभएको सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले गर्ने निरीक्षण सम्झनु पर्छ । (च) “खतराजन्य वस्तु” भन्नाले वायुयानबाट ओसारपसार गर्दा स्वास्थ्य, सुरक्षा, धनमाल वा वातावरणमा जोखिम पुऱ्याउन सक्ने भनी महानिर्देशकले दफा २१ बमोजिम तोकेको वस्तुहरु वा पदार्थ सम्झनु पर्छ । (छ) “निरीक्षक भन्नाले यस ऐन बमोजिम निरीक्षण वा जाँच गर्नको लागि महानिर्देशकले नियुक्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (म) हेलिपोर्ट भन्नाले विमानस्थल वा जमिनको अन्य भू-भाग वा संरचनामा हेलिकोप्टरको उडान, अवतरण वा सञ्चालनका लागि निर्धारण गरिएको स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हेलिप्याडलाई समेत जनाउँछ ।
१५.	मा. शिशिर खनाल	२	<u>परिभाषा खण्डको (ग), (ज) र (ञ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) "उडान सुरक्षा भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा निर्धारित मापदण्ड तथा सिफारिसहरू (Standards and Recommended Practices - SARPs) बमोजिम वायुयान

			सञ्चालनसँग सम्बद्ध जोखिमहरूको पहिचान, न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गरी हवाई यात्रालाई सम्भावित दुर्घटनाबाट सुरक्षित राख्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । " (ज) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको नागरिक उड्डयन हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) "वायुयान" भन्नाले हावाको प्रतिक्रियाद्वारा वायुमण्डलमा स्थिर वा चलायमान हुन सक्ने जुनसुकै यन्त्र वा उपकरण जोडिएको यान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जमिनसँग जोडिएको वा नजोडिएको हट एयर बेलुन, मानव रहित उडान प्रणाली, ग्लाइडर, ह्याङ्गग्लाइडर, माइक्रोलाइट,ड्रोन वा उड्ने अन्य जुनसुकै यन्त्रलाई समेत जनाउँछ । (घ) "सेवा प्रदायक संस्था" भन्नाले एयर नेभिगेशन सेवा, हवाई उड्डयन मौसमी सेवा, खोज तथा उद्धार सेवा,विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा, वायुसेवा सञ्चालन, वायुयान तथा वायुयानका पार्टपूजा निर्माण तथा मर्मत सम्भार सेवा, "इन-फ्लाइट क्याटरिङ सेवा प्रदान गर्ने संस्था", "नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न प्राधिकरणले मापदण्ड तोकेका निकायहरू" नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई सम्झनु पर्छ ।
१६.	मा. हितबहादुर तामाङ	२	<u>खण्ड(क) को सट्टा देहायको खण्ड(क) राख्ने:</u> (क) "अध्यक्ष" भन्नाले यस ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था भएको समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । <u>खण्ड (ज) को सट्टा देहायको खण्ड (ज) राख्ने:</u> (ज) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको नागरिक उड्डयन विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई सम्झनु पर्छ ।
१७.	मा. नारायणी शर्मा		
१८.	मा. बिमला सुवेदी		
१९.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	२	<u>खण्ड (ज), (ट) र (घ) को सट्टा देहाय बमोजिम राख्ने:</u> (ज) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको नागरिक उड्डयन विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई सम्झनु पर्छ । (ट) "वायुसेवा" भन्नाले व्यवसायिक रूपमा हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने कुनै सरकारी वा गैर सरकारी कम्पनी वा संस्थाले यात्रु, डाँक वा मालसामान ओसारपसार गर्ने सेवा सम्झनु पर्छ ।

			(ध) “सेवा प्रदायक संस्था” भन्नाले एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा, वायुसेवा सञ्चालन, वायुयान तथा वायुयानका पार्टपूजा निर्माण तथा मर्मत सम्भार सेवा, नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण सेवा तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न प्राधिकरणले मापदण्ड तोकेका निकायहरु समेतलाई सम्झनु पर्छ। <u>खण्ड (प) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (फ), (ब), (भ), (म), (य), (र), (ल) र (व) राख्ने:</u> (फ) “हेलिप्याड” भन्नाले हेलिकप्टरको उडान तथा अवतरण गर्न निर्धारण गरिएको स्थानलाई सम्झनु पर्छ । (ब) “हेलिपोर्ट” भन्नाले हेलिप्याड सहितको संरचना जसमा इन्धन, पार्किङ्ग, मर्मत सम्भार जस्ता समेत व्यवस्था रहेको स्थानलाई सम्झनु पर्छ । (भ) “क्याटरिङ्ग सेवा” भन्नाले वायुयानमा खानपान तथा पेय पदार्थको सेवा आपूर्ति गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ । (म) “उड्डयन सुरक्षा” भन्नाले उडान तथा हवाई सुरक्षा (कबाभतथ बलम कभअगचण्तथ) लाई सम्झनु पर्छ । (य) “इजाजतपत्र/प्रमाणपत्र/स्वीकृति पत्र” भन्नाले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको लागि तोकिए बमोजिमको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी निश्चित कार्य सम्पादनकालागि नियामकीय निकायबाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिएको पत्रलाई सम्झनु पर्छ । (र) “निरीक्षण” भन्नाले तोकिएको मापदण्ड वा सर्त पूरा भए नभएको जाँचपड्ताल गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ । (ल) “निरीक्षक” भन्नाले निरीक्षण कार्यका लागि अख्तियार प्राप्त वा निजले तोकेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (व) “खतराजन्य वस्तु” भन्नाले उडानका क्रममा मानिसको स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्पत्ति तथा वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उड्डयन सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै वस्तु वा तत्व भन्ने सम्झनु पर्छ ।
२०.	मा. दुर्गा राई	२	<u>खण्ड (ज) को सट्टा देहायको खण्ड (ज) राख्ने:</u> (ज) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको नागरिक उड्डयन विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई सम्झनु

			पर्छ ।
२१.	मा. मनिष झा	२	<u>खण्ड (ट) र (ध) को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ट) "वायुसेवा" भन्नाले व्यवसायिक रुपमा हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने कुनै सरकारी वा गैर सरकारी कम्पनी वा संस्थाले यात्रु, डाँक वा मालसामान ओसारपसार गर्ने सेवा सम्झनु पर्छ । भन्ने वाक्यांश राख्ने । (ध) "सेवा प्रदायक संस्था" भन्नाले एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा, वायुसेवा सञ्चालन, वायुयान तथा वायुयानका पार्टपूजा निर्माण तथा मर्मत सम्भार सेवा, नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण सेवा तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न प्राधिकरणले मापदण्ड तोकेका निकायहरु समेतलाई सम्झनु पर्छ । " भन्ने राख्ने <u>खण्ड (प) पछि देहायको खण्डहरु थप्ने:</u> (फ) उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण" भन्नाले उड्डयन गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाबाट उडान सुरक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानून परिपालना भए वा नभएको सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले गर्ने निरीक्षण सम्झनु पर्छ । (ब) खतराजन्य वस्तु" भन्नाले वायुयानबाट ओसारपसार गर्दा स्वास्थ्य, सुरक्षा, धनमाल वा वातावरणमा जोखिम पुर्याउन सक्ने भनी महानिर्देशकले दफा २१ बमोजिम तोकेको वस्तुहरु वा पदार्थ सम्झनु पर्छ । (भ) "हेलिपोर्ट" भन्नाले विमानस्थल वा जमिनको अन्य भू-भाग वा संरचनामा हेलिकोप्टरको उडान, अवतरण वा सञ्चालनका लागि निर्धारण गरिएको स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हेलिप्याडलाई समेत जनाउँछ ।
२२.	मा. नारायणी शर्मा	२	<u>खण्ड (ट) र (ध) को सट्टा देहायको खण्ड (ट) र (ध) राख्ने:</u>

२३.	मा. बिमला सुवेदी		(ट) "वायुसेवा" भन्नाले व्यवसायिक रूपमा हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने कुनै सरकारी वा गैर सरकारी कम्पनी वा संस्थाले यात्रु, डॉक वा मालसामान ओसारपसार गर्ने सेवा सम्झनु पर्छ । (ध) "सेवा प्रदायक संस्था" भन्नाले एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा, वायुसेवा सञ्चालन, वायुयान तथा वायुयानका पार्टपूजा निर्माण तथा मर्मत सम्भार सेवा, नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण सेवा तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न प्राधिकरणले मापदण्ड तोकेका निकायहरु समेतलाई सम्झनु पर्छ । "
२४.	मा. बिमला सुवेदी	२	<u>खण्ड (प) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (फ), (ब), (भ), (म), (य), (र), (ल) र (व) राख्ने:</u> (फ) "हेलिप्याड" भन्नाले हेलिकप्टरको उडान तथा अवतरण गर्न निर्धारण गरिएको स्थानलाई सम्झनु पर्छ । (ब) "हेलिपोर्ट" भन्नाले हेलिप्याड सहितको संरचना जसमा इन्धन, पार्किङ्ग, मर्मत सम्भार जस्ता समेत व्यवस्था रहेको स्थानलाई सम्झनु पर्छ । (भ) "क्याटरिङ्ग सेवा" भन्नाले वायुयानमा खानपान तथा पेय पदार्थको सेवा आपूर्ति गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ । (म) "उड्डयन सुरक्षा" भन्नाले उडान तथा हवाई सुरक्षा (Safety and Security) लाई सम्झनु पर्छ । (य) "इजाजतपत्र/प्रमाणपत्र/स्वीकृति पत्र" भन्नाले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको लागि तोकिए बमोजिमको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी निश्चित कार्य सम्पादनकालागि नियामकीय निकायबाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिएको पत्रलाई सम्झनु पर्छ । (र) "निरीक्षण" भन्नाले तोकिएको मापदण्ड वा सर्त पूरा भए नभएको जाँचपड्ताल गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ । (ल) "निरीक्षक" भन्नाले निरीक्षण कार्यका लागि अख्तियार प्राप्त वा निजले तोकेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (व) "खतराजन्य वस्तु" भन्नाले उडानका क्रममा मानिसको स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्पत्ति तथा वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उड्डयन सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै वस्तु

			वा तत्व भन्ने सम्झनु पर्छ ।
२५.	मा. रोशन कार्की	३	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> “ अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड हटाउने” “काम गर्न” पछाडि थप गर्नुपर्ने: “अन्तराष्ट्रिय स्तर अनुरूप विकास र विस्तार गर्ने र नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने”
२६.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	३	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहाय बमोजिमको उपदफा(१) राख्ने:</u> (१) नेपालको नागरिक उड्डयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न, प्रभावकारी नियमन गरी नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ ।”
२७.	मा. मनिष झा		
२८.	मा. प्रेम सुवाल	३	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) “प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कास्कीको पोखरामा रहनेछ” थप्नुपर्ने ।
२९.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता वराल	३	<u>दफा ३. मौजुदा दफा ४३ को व्यवस्थालाई देहाय बमोजिम संशोधन गरी दफा ३ बनाउने:</u> (३) <u>ऐन लागू नहुने:</u> (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐनको व्यवस्था सैनिक वायुयानको हकमा लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सैनिक वायुयानले नेपाली हवाई क्षेत्रमा उडान गर्दा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ ।
३०.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना	५	<u>दफा ५ को सट्टा देहाय बमोजिम राख्नु पर्ने:</u> ५. “प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-:” <u>खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

चौधरी, मा. नागिना यादव		(क) “प्रचलित कानून अनुसार इजाजत प्राप्त” भन्ने वाक्यांशको सट्टा “नागरिक उड्डयन क्षेत्र सम्बद्ध सेवा प्रवाहका लागि स्थापित” भन्ने वाक्यांश राख्ने। (क)(द) “पैठारी” पछि “निकासी” शब्द थप्ने। <u>(क) (९) को सट्टा देहाय बमोजिम राख्ने:</u> “अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन प्रमाण पत्र (फरेन एयर अपरेटर सर्टिफिकेट-एफ. ए. ओ. सी)” खण्ड (क) (१०) “सम्बन्धी” पछि “अन्य” शब्द थप्ने। <u>खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड थप गरी खण्ड(घ) बनाई अन्य खण्डलाई क्रमशः मिलाउने:</u> “(घ) हेलिपोर्ट, हेलिप्याड तथा सोको सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने।” <u>खण्ड (च) लाई खण्ड (छ) बनाई देहाय बमोजिम राख्ने:</u> “(छ) एयर नेभिगेसन सेवा तथा सेवा प्रदायक संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा, अग्नि निवारण र जीवन उद्धार सेवाको स्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने,” <u>खण्ड (छ) लाई खण्ड (ज) बनाई देहाय बमोजिम राख्ने:</u> “(ज) एयर नेभिगेसन सेवा, हवाई यातायात तथा विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित सेवा, सुविधामा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरणको जडान, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने,” खण्ड (ज) लाई खण्ड (झ) बनाउने र “अनुगमन गर्ने” को सट्टा “सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने,” वाक्यांश राख्ने र “बेलुन, प्याराग्लाइड, स्काइडाईभ लगायतका यन्त्ररहित वायुयान तथा वायुयानको लागि उडानका मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने, भन्ने वाक्यांश थप्ने। (ट) “सुपरिवेक्षण” पछि “र नियमन” वाक्यांश थप्ने। (ठ) “सर्त तोक्ने” को सट्टा “मापदण्ड तोकी नियमन गर्ने” वाक्यांश राख्ने। (ड) “सर्त तोक्ने” को सट्टा “मापदण्ड तोकी नियमन गर्ने” वाक्यांश राख्ने। <u>खण्ड (ढ) को सट्टाको देहाय बमोजिम राख्ने:</u>
------------------------	--	---

		(ढ) “हवाई सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था, विमानस्थल सञ्चालक, वायुसेवा सञ्चालक तथा एयर नेभिगेसन र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाको सुरक्षा सुपरिवेक्षण (सेक्युरिटी ओभरसाइट) गर्ने वा गराउने,” खण्ड (ढ) पछि देहायको खण्ड थप गरी खण्ड (ण) बनाई अन्य खण्डलाई क्रमशः मिलाउनु पर्ने: “(ण) राष्ट्रिय उडान सुरक्षा, राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम र सो संग सम्बन्धित राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्न ।” खण्ड (त) लाई खण्ड (थ) बनाउने र “अनुगमन गर्ने” को सट्टा “नियमन गर्ने” वाक्यांश राख्ने। खण्ड (थ) लाई खण्ड (द) बनाउने र अन्तिम शब्द “गराउने” पछि “र संगठन वा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कुनै विषय सर्त वा मापदण्डमा फरक मत दर्ता समेत गराउने,” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने। खण्ड (द) लाई खण्ड (ध) बनाई देहाय बमोजिम राख्ने: (ध) विभिन्न मुलुकका नागरिक उड्डयन नियामक निकायबीच हुने उडान सुरक्षा सम्बन्धी विषयका सूचनाको संकलन, प्रशोधन, संग्रह तथा आदानप्रदान गर्ने, खण्ड (ध) लाई खण्ड (न) बनाई देहाय बमोजिम राख्ने: (न) नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय संघ संस्था तथा सदस्य राष्ट्रका नागरिक उड्डयन नियामक निकायसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय र सहकार्य गर्ने, खण्ड (न) र (प) लाई क्रमशः (प) र (फ) बनाउने। खण्ड (फ) लाई खण्ड (ब) बनाई देहाय बमोजिम राख्ने: (ब) आन्तरिक हवाई सेवा संचालनमा लाग्ने यात्रु तथा मालसामानको भाडादर निर्धारण गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने। खण्ड (ब) लाई उपदफा (भ) बनाई देहाय बमोजिम राख्ने: (भ) “व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिने” को सट्टा “व्यक्तिको मापदण्ड तोक्ने र नियमन गर्ने,” भन्ने वाक्यांश राख्ने।
--	--	---

			खण्ड (भ) लाई (म) बनाउने। खण्ड (य) र (र) थप गर्नु पर्ने: (य) नागरिक उड्डयन क्षेत्रसंग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा संग्रह गर्ने। (र) बेलुन, प्याराग्लाइड, स्काइडाइभ लगायतका यन्त्ररहित वायुयान तथा वायुयानको लागि उडानका मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने। खण्ड (म) लाई (ल) बनाउने।
३१.	मा. प्रेम सुवाल	५	दफा ५ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: ५. “यस दफामा उल्लेख सम्पूर्ण काम नेपाल वायु सेवा निगमले गर्नेछ” राख्नुपर्ने ।
३२.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	५	खण्ड (ङ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (ङ) ICAO (International Civil Aviation Organization) मापदण्ड अनुरूप योग्यताको मापदण्ड स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
३३.	मा. नागिना यादव	५	खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (क) सुशासनको दृष्टिकोणबाट इजाजत एवं अनुमति जस्ता पटक पटक अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रशासकिय आवश्यकता हटाउनु उचित हुने हुँदा यसै ऐनबाट नै वायुसेवा तथा अन्य सेवा संचालकको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था राख्न उपदफा (क) मा “इजाजत प्राप्त” भन्ने शब्द हटाई “गठन भएको” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । यस अनुरूप गैर सैनिक हवाई उड्डयन (सिभिल एभिएसन) ऐन, २०१५ मा रहेको इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐनबाट खारेज गर्न सकिने । खण्ड (क) को (द) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: क(द) वायुयान, त्यसका पार्टपूजा पैठारी, संचय, बिक्री वितरणको लागि प्रमाणपत्र लिने व्यवस्थाले सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको प्रशासकीय नियन्त्रण हुने र त्यसको औचित्य पुष्टि नहुने हुँदा सो वाक्यांश हटाउनु पर्ने ।
३४.	मा. जीवन परियार		

			खण्ड (ङ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (ङ) अन्य मुलुकबाट जारी गरिएका इजाजत, प्रमाणपत्र वा अनुमतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप मान्यता दिनु उपयुक्त हुने हुँदा “तोकिए बमोजिम” भन्ने शब्दावली हटाउनु उचित हुने। खण्ड (थ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (थ) भविष्यमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी कुनै दुइपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने देखिएमा वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्न वा सम्मिलन गर्न आवश्यक देखेमा त्यसलाई मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कर्तव्य र अधिकार थप गर्नु उपयुक्त हुने । खण्ड (प) प्रारम्भमा “प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक” भन्ने वाक्यांश थप गर्नु पर्ने। खण्ड (फ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (फ) आन्तरिक हवाई भाडादरका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्थाको सट्टा “मन्त्रालयबाट दिएको निर्देशन अनुसार” भन्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने। खण्ड (म) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (म) “नेपाल सरकार” भन्ने शब्द हटाई “मन्त्रालय” पछि “प्रचलित कानून बमोजिम हवाई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कुनै निकायको स्थापना भएको अवस्थामा त्यस्ता निकायले समेत” भन्ने वाक्यांश थप गर्नु उपयुक्त हुने । हवाई सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा प्राधिकरणको कामको अनुगमन गर्न तथा हवाई घटनाहरूको छानबिन लगायत सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै स्थायी निकायको आवश्यकता देखिएकोले सो व्यवस्था यसै विधेयकमा समावेश गरिएमा पछि संशोधन गर्नु नपर्ने ।
३५.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता वराल	५	खण्ड “प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार” मा देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने र खण्डक्रम मिलाउने: (५) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र

			अधिकारका अतिरिक्त प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः (क) नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई देहायका विषयमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने, नविकरण गर्ने र त्यस्तो प्रमाणपत्रको निलम्बन वा खारेज गर्ने, खण्ड (ज) थप्ने: हवाई उडान तालिका स्वीकृत गर्ने र वायुयानलाई उडान तथा ओभरफ्लाइट अनुमति दिने। साविक (ज) लाई खण्ड (झ) कायम गरी देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: (झ) वायुयानको आगमन तथा प्रस्थान गर्ने स्थान, हवाई मार्ग र उडान अवतरण विधि र एयर कोरिडोर स्वीकृत गर्ने । साविक खण्ड (द) लाई (ध) कायम गरी देहाय बमोजिम परिमार्जन गर्ने: (ध) 'सदस्य राष्ट्रका नागरिक उड्डयन नियामक निकायसँग आवश्यकतानुसार समझदारी गरी उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी जिम्मेवारी आदान प्रदान गर्ने । '
३६.	मा. शिशिर खनाल	५	खण्ड (म) मा म(१) थप गर्ने: (म)(१) अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनद्वारा निर्धारित मापदण्ड बमोजिम राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम (State Safety Programme) तर्जुमा, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र निरन्तर सुधार गर्ने तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (Safety Management System) लागू गर्न लगाउने र सो को नियमन गर्ने, प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा (म) पछि (य) थप गर्ने: "(य) हवाई यात्रुहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने । "
३७.	मा. हितबहादुर तामाङ	५	खण्ड (क) को उपखण्ड (८) मा रहेको 'नैठारी' शब्द पछि 'निकासी' शब्द राख्ने ।
३८.	मा. दुर्गा राई		
३९.	मा. नारायणी शर्मा		
४०.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	५	खण्ड (क) को शुरुमा रहेका "प्रचलित कानुन अनुसार इजाजत प्राप्त" शब्दको सट्टा "नागरिक

४९.	मा. बिमला सुवेदी	उड्डयन क्षेत्र सम्बद्ध सेवा प्रवाहका लागि स्थापित” शब्द राख्ने । खण्ड (क) को उपखण्ड(८) मा रहेको “पैठारी” शब्द पछि “निकासी” शब्द राख्ने । खण्ड (क) को उपखण्ड (१०) को सट्टामा देहायको (१०) राख्ने । (१०) नागरिक उड्डयन सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन (क) वायुयान दर्ता गरी दर्ता चिन्ह तथा राष्ट्रिय चिन्ह प्रदान गर्ने, (ख) विमानस्थल दर्ता गर्ने तथा सोको सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, (ग) हेलिपोर्ट, हेलिप्याड तथा सोको सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, (घ) वायुयानलाई टाइप प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा टाइप प्रमाणपत्रको मान्यता प्रदान गर्ने, (ङ) नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विशेष योग्यता, दक्षता र अनुभव आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई तोकिए बमोजिम व्यक्तिगत इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने र अन्य मुलुकबाट जारी गरिएका इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र वा अनुमतिपत्रलाई तोकिए बमोजिम मान्यता प्रदान गर्ने, (च) एयर नेभिगेसन सेवा तथा सेवा प्रदायक संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा, अग्नि निवारण र जीवन उद्धार सेवाको स्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने, (छ) एयर नेभिगेसन सेवा, हवाई यातायात तथा विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित सेवा, सुविधामा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरणको जडान, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने, (ज) वायुयानको आगमन तथा प्रस्थान गर्ने स्थान, हवाई मार्ग र उडान अवतरण विधि प्राधिकरणबाट स्वीकृत सर्त र मापदण्ड बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने, (झ) नागरिक उड्डयनमा प्रयोग गरिने मापन इकाई, नेपालको भू-भाग र हवाई क्षेत्रमा वायुयान सञ्चालनको लागि प्रयोग हुने चिन्ह (सिग्नल) तोक्ने र सोको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, (ञ) विमानस्थलमा प्रदान गरिएका सेवा र सुविधाको सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने,, (ट) नेपालमा दर्ता भएका वायुयान र नेपालको भू-भागमा सञ्चालन हुने वायुयानबाट हुने
-----	------------------	--

			ध्वनि तथा हानिकारक ग्यास उत्सर्जन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोकि नियमन गर्ने, (ठ) खतराजन्य वस्तु वायुयानबाट ओसारपसार गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तोकि नियमन गर्ने, (ड) हवाई सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था, विमानस्थल सञ्चालक, वायुसेवा सञ्चालक तथा एयर नेभिगेसन र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाको सुरक्षा सुपरिवेक्षण (सेक्युरिटी/सेफ्टी ओभरसाइट) गर्ने वा गराउने, (ढ) राष्ट्रिय उडान सुरक्षा, राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम र सो संग सम्बन्धित राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्ने । (ण) एरोनटिकल सर्वेक्षण गर्ने संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने र त्यस्तो सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा विवरण प्रमाणित गर्ने, (त) नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको लागि आवश्यक योग्यता तोक्ने, कार्य समयको सर्त निर्धारण गर्ने र सोको नियमन गर्ने, (थ) नेपाल पक्ष भएको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि वा सङ्गठनबाट जारी मापदण्ड तथा सिफारिस (स्ट्याण्डर्ड्स एण्ड रिक्मेण्डेड प्राक्टिसेज) र सो बमोजिमका आवश्यक सर्त (रिक्वायरमेण्ट्स), निर्देशिका (डाइरेक्टिभ्स), दिग्दर्शन (म्यानुअल), परिपत्र (सर्कुलर) वा आदेश जारी गर्ने तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र संगठन वा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कुनै विषय सर्त वा मापदण्डमा फरक मत दर्ता समेत गराउने, (द) विभिन्न मुलुकका नागरिक उड्डयन नियामक निकायबीच हुने उडान सुरक्षा सम्बन्धी विषयका सूचनाको संकलन, प्रशोधन, संग्रह तथा आदानप्रदान गर्ने, (ध) नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय संघ संस्था तथा सदस्य राष्ट्रका नागरिक उड्डयन नियामक निकायसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय र सहकार्य गर्ने, (न) सङ्गठनबाट उड्डयन सुरक्षा प्रवर्धनका लागि नीति, योजना, मापदण्ड निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार सहभागी हुने र संगठनबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा मापदण्ड
--	--	--	---

			कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (प) नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा मन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसार सुझाव दिने, (फ) आन्तरिक हवाई सेवा संचालनमा लाग्ने यात्रु तथा मालसामानको भाडादर निर्धारण गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, (ब) हवाई यात्रुको सेवा, सुविधा तथा सुरक्षा, विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षा, वायुयानको सुरक्षा, हवाई उडान तथा त्यस्तो कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा उपकरणको सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्था, सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिको मापदण्ड तोक्ने र नियमन गर्ने, (भ) प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको भवन, यन्त्र, उपकरण लगायतका सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि विमा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने, (म) नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा संग्रह गर्ने, (य) बेलुन, प्याराग्लाइड, स्काइडाइभ लगायतका यन्त्ररहित वायुयान तथा वायुयानको लागि उडानका मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने, (र) नेपाल सरकार वा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्ने वा गराउने । (ल) विमानस्थल भित्र संचालन गर्ने Ground Handling Equipment लगायत सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको मापदण्ड निर्धारण, नियमन गर्ने ।
४२.	मा. रणेन्द्र बराली	५	<u>खण्ड (क) को उपखण्ड (१०) (झ) (त) मा देहाय बमोजिम राख्ने:</u> (झ) नागरिक उड्डयन सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन (त) नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको लागि आवश्यक योग्यता तोक्ने, कार्य समयको सर्त निर्धारण गर्ने र सोको नियमन गर्ने,
४३.	मा. मनिष झा	५	<u>खण्ड (क) (९) को सङ्ग देहाय बमोजिम राख्ने:</u> (९) "अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन प्रमाण पत्र (फरेन एयर अपरेटर सर्टिफिकेट एफ. ए. ओ. सी)" ।

			<u>खण्ड (ग) पछि देहाय खण्ड थप गरी खण्ड (घ) बनाई अन्य खण्डलाई क्रमशः मिलाउने:</u> "(घ) हेलिपोर्ट, हेलिप्याड तथा सोको सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने" । <u>खण्ड (ढ) पछि देहाय खण्ड थप गरी खण्ड (ण) बनाई अन्य खण्डलाई क्रमशः मिलाउने:</u> "(ण) राष्ट्रिय उडान सुरक्षा, राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम र सो संग सम्बन्धित राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्ने । " <u>देहायको खण्ड (य) थप्ने:</u> (य) विभिन्न मुलुकका नागरिक उड्डयन नियामक निकायबीच हुने उडान सुरक्षा सम्बन्धी विषयका सूचनाको संकलन, प्रशोधन, संग्रह तथा आदानप्रदान गर्ने, ।
४४.	मा. सोबिता गौतम	५	<u>खण्ड (म) देखि क्रमशः (य, र, ल, व) थप गर्ने:</u> (य) प्राधिकरणले विमान सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने ध्वनि तथा उत्सर्जन (emission) नियन्त्रण गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने र ICAO को CORSIA कार्यक्रम लागू गर्नेछ । (र) प्राधिकरणले हवाई जहाजद्वारा ढुवानी गरिने खतरनाक वस्तुहरूको स्वीकृति दिन, निगरानी गर्न, र पालना गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । (ल) प्राधिकरणले हवाई यातायात सेवा (Air Traffic Services – ATS) जस्तै हवाई नियन्त्रण, उडान सूचना सेवा र सतर्कता सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूको संचालन, दक्षता र सुरक्षा मापदण्डहरूको नियमित अनुगमन गर्नेछ । (व) प्राधिकरणले हवाई सञ्चालनमा प्रयोग हुने मौसमसम्बन्धी सेवा (Meteorological Services) उपलब्ध गराउने निकायसँग समन्वय गर्ने र सेवा गुणस्तर अनुगमन गर्नेछ ।
४५.	मा. रोशन कार्की	६	उपदफा (१) को खण्ड (ग) हटाउनु पर्ने <u>उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> विज्ञहरूमध्येबाट पछाडि थप गर्नुपर्ने “कम्तीमा एक जना महिला सहित नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको दुई जना” — सदस्य <u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) चार वर्षको हुनेछ र पछाडि थप गर्नुपर्ने “निजको कार्य सन्तोषजनक छ भन्ने आधार भएमा”
४६.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय	६	<u>उपदफा ६(१) को खण्ड(ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

	कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव		(ख) “मन्त्रालय” पछि “(सेवा प्रदायकको सदस्य नभएको)” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने। <u>उपदफा ६(२) को सट्टा देहाय बमोजिमको उपदफा (२) राख्नु पर्ने:</u> (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको अर्को चार वर्षसम्म पुनः मनोनयन हुन सक्नेछैन।
४७.	मा. नागिना यादव		<u>दफा ६ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ६. प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुने हुँदा संचालक समितिमा माननीय मन्त्रीज्यू अध्यक्ष रहने व्यवस्था हटाई निम्न व्यवस्था राख्ने १. राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य अनुभव भएका मध्येबाट अध्यक्ष २. सहसचिव, मन्त्रालय सदस्य ३. सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य ४. सहसचिव, कानून मन्त्रालय सदस्य ५. नागरिक उड्ययन व्यवस्थापन विज्ञ सदस्य ६. हवाई उड्ययन सुरक्षा विज्ञ सदस्य ७. महानिर्देशक (पदेन) सदस्य सचिव अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यहरूको पदावधि समाप्त भएपछि पुनः एकपटक नियुक्त हुने व्यवस्था राख्ने।
४८.	मा. जीवन परियार	६	
४९.	मा. डा. अमरेश कुमार सिंह	६	<u>उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (घ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी वायुसेवा संचालक, वायुयानको उडान संचालन वा वायुयानको मर्मत, सम्भार वा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल वा संचार, उड्ययन सहायक तथा निगरानी, उपकरणको जडान तथा मर्मत, सम्भार साथै विमानस्थल संग सम्बन्धित सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएमा विज्ञ मध्येबाट एक जना महिलासहित नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको दुई जना -सदस्य

५०.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	६	दफा ६ संचालक समितिको गठनमा देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा सहसचिव, मन्त्रालय पछि कोष्ठमा (सेवा प्रदायकको सदस्य नभएको) थप गर्ने। (घ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट नागरिक उड्डयन, अर्थ, व्यवस्थापन वा विकास विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विज्ञ मध्ये समावेशी आधारमा कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
५१.	मा. मैना कार्की	६	उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: ६(घ) “एकजना” शब्दको सट्टा “एक जना महिला सहित तीन जना” भन्ने वाक्यांश राख्ने।
५२.	मा. शिशिर खनाल	६	उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: ६: सञ्चालक समिति (१) प्राधिकरणको काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न तथा यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यहरूको पालना गर्न एक सञ्चालक समिति रहनेछ, जसलाई यसपछि “समिति” भनिनेछ। यो समिति प्राधिकरणको सर्वोच्च निकाय हुनेछ। उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (२) समिति देहाय बमोजिम गठन हुनेछ: (क) अध्यक्ष: देहाय (ग) बमोजिमको छनोट समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – एक जना (पूर्णकालीन) (ख) सदस्यहरू: देहाय (ग) बमोजिमको छनोट समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका देहायका क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू – कम्तीमा दुइ महिला सहित चार जना (आवश्यकता अनुसार पूर्णकालीन वा अंशकालीन हुन सक्ने) (१) हवाई सुरक्षा (Aviation Safety) (२) हवाई यातायात व्यवस्थापन वा एयर नेभिगेसन सेवा (Air Traffic Management or Air Navigation Services)

			(३) विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (Airport Operations and Management) (४) हवाई कानून (Aviation Law) (५) अर्थशास्त्र, वित्त वा व्यवस्थापन (Economics, Finance, or Management) (६) उपभोक्ता अधिकार वा सार्वजनिक प्रशासन (Consumer Rights or Public Administration) (ग) पदेन सदस्य (आमन्त्रित/मतदान अधिकार बिना): संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा तथा उड्डयन महाशाखा हेर्ने सह-सचिव वा सो मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – एक जना उपदफा (३), (४), (५) र (६) देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने: (३) अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक स्वतन्त्र छनोट समिति रहनेछः (क) सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश (नेपाल न्याय परिषद्बाट मनोनीत) – संयोजक (ख) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष – सदस्य (ग) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर – सदस्य (घ) हवाई उड्डयन, इन्जिनियरिङ्ग वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्राज्ञिक वा विज्ञ (विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको) – सदस्य (ङ) नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन वा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि-सदस्य (४) छनोट प्रक्रिया: (क) सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै वा पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र नियुक्तिका लागि उपदफा (३) बमोजिमको छनोट समितिलाई लिखित अनुरोध गर्नेछ। (ख) छनोट समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट दरखास्त
--	--	--	---

			आह्वान गर्नेछ र आवश्यक छानबिन तथा अन्तर्वार्ता लिनेछ । (ग) छनोट समितिले प्रत्येक रिक्त पदका लागि योग्यताक्रम अनुसार कम्तीमा तीन जना उम्मेदवारहरूको नाम नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (घ) नेपाल सरकारले छनोट समितिले सिफारिस गरेको प्यानलबाटै अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । (५) योग्यता: (क) अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्त हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । (ख) अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी हवाई उड्डयन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । (ग) सदस्यहरूको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी उपदफा (२) (ख) मा उल्लिखित सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको, कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको र नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी नरहेको हुनुपर्नेछ । (ङ) स्वार्थ बाझिने कुनै पद वा व्यवसायमा संलग्न नरहेको हुनुपर्नेछ । (६) पदावधि: (क) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । (ख) अध्यक्ष तथा सदस्य बढीमा थप एक कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछन् । पुनर्नियुक्तिको लागि छनोट समितिले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । (ग) यस ऐन प्रारम्भ हुँदा पहिलो पटक गठन हुने समितिका सदस्यहरू मध्येबाट गोला प्रथाद्वारा आधा सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्ष र बाँकी आधा सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको लागि
--	--	--	--

			हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ, ताकि समितिको निरन्तरता कायम रहोस् ।
५३.	मा. हित राज पाण्डे		<u>उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>
५४.	मा. हितबहादुर तामाङ	६	मन्त्री, मन्त्रालयको सट्टा “(क) प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार— अध्यक्ष” थप गर्ने । “(ख) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार— सदस्य” थप गर्ने र त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने । “(ग) सचिव, मन्त्रालय —सदस्य” बनाउने । “(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय— सदस्य” बनाउने । खण्डक्रम मिलाउँदा हुन आउने (ङ) मा व्यक्ति एकजना पछि “महिला सहित दुई जना-सदस्य” थप गर्ने । “(च)” थप गर्ने र त्यसपछि महानिर्देशक — सदस्य सचिव लेख्ने । <u>उपदफा (२) मा (घ) को सट्टा “(ङ)” बनाउने ।</u>
५५.	मा. सोबिता गौतम	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>सञ्चालक समितिको गठन:</u> (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि निम्न अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सहितको सञ्चालक समिति रहनेछः (क) प्राविधिक योग्यता तथा नागरिक उड्डयन नियमनको कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएको स्वतन्त्र तथा गैर-सरकारी व्यक्ति – अध्यक्ष (ख) नागरिक उड्डयन, हवाई सुरक्षा, विमान सञ्चालन वा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन नीतिको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका एक महिला सहित दुईजना स्वतन्त्र विज्ञ – सदस्य (ग) सार्वजनिक लेखा, प्रशासन वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको, स्वतन्त्र तथा सरकार वा सेवा प्रदायक निकायसँग आबद्ध नभएको एकजना व्यक्ति – सदस्य (घ) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव – अवलोकन सदस्य (observer member, मताधिकाररहित) (ङ) प्राधिकरणका महानिर्देशक – सदस्य-सचिव (मताधिकाररहित)

५६.	मा. नारायणी शर्मा	६	उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा रहेका सहसचिव शब्दको सट्टा सचिव शब्द राख्ने।
५७.	मा. बिमला सुवेदी		
५८.	मा. रोशन कार्की	७	<u>खण्ड (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (घ) विनियम मस्यौदा पछाडि थप गर्नुपर्ने “स्वीकृत गर्ने” राखि अरु हटाउने, <u>खण्ड (घ) पछि नयाँ खण्ड राखी अरु खण्ड मिलाउने:</u> “हवाई उड्डयन सुरक्षासँग सम्बन्धित नियम, विनियम, निर्देशिका र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने”
५९.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	७	<u>खण्ड (ज) को सट्टा देहाय बमोजिम राख्नु पर्ने:</u> “(ज) प्राधिकरणको कर्तव्य पालना, अख्तियारी, कामकारवाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महानिर्देशकलाई आवश्यक निर्देशन दिने,” <u>खण्ड (ज) पछि देहायको खण्ड (ट) थप गर्ने:</u> (ट) महानिर्देशकले यस ऐनको दफा ३३ बमोजिम स्वीकृतिका लागि पेस गरेका विषयमा आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६०.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी		
६१.	मा. नारायणी शर्मा		
६२.	मा. बिमला सुवेदी		
६३.	मा. शिशिर खनाल	७	<u>दफा (७) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (७) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (क) प्राधिकरणको नीति तथा रणनीति स्वीकृत गर्ने। (ख) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने। (ग) प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत गर्ने। (घ) प्राधिकरणको महानिर्देशक (CEO) को नियुक्ति, सेवाका सर्तहरू निर्धारण तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने। (ङ) प्राधिकरणको कार्य सम्पादनको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने। (च) ऐन तथा नियमले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने।

६४.	मा. हित राज पाण्डे	७	<u>खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) नीति निर्माणमा पछि “मन्त्रालयबाट सुझाव लिएर आवश्यक परिमार्जन सहित त्यो नीति कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने” थप गर्ने । (ख) तयार गरी पछि “स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्ने” थप गर्ने । (ग) तयार गरी पछि “स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्ने” थप गर्ने । (घ) मस्यौदा गरी पछि “सञ्चालक समितिमा पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिई त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन सहित स्वीकृत गरेर लागू गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्ने” थप गर्ने ।
६५.	मा. सोबिता गौतम	७	<u>दफा को खण्ड (ख), (ग), (घ), (च), (ज), (झ) र (ञ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>सञ्चालक समितिका कार्य, कर्तव्य र अधिकारहरू देहाय बमोजिम रहनेछन् :-</u> (ख) प्राधिकरणको संगठन संरचना तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने तथा सोको जानकारी मन्त्रालयलाई समन्वयको लागि उपलब्ध गराउने, (ग) प्राधिकरणको वित्तीय स्रोत परिचालन तथा लगानी नीति तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्ने, र सरकारी सह-लगानी वा ग्यारेन्टी आवश्यक परेमा मात्र मन्त्रालयलाई जानकारी वा सहमति लिनु पर्ने, (घ) प्राधिकरणको जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय प्रशासन तथा खरीदसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिहरू तयार गर्ने र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्ने, (च) प्राधिकरणको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण कार्य स्वतन्त्र लेखापरीक्षकहरूमार्फत गराउने र सोको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, (ज) प्राधिकरणका रणनीतिक निर्णयहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न महानिर्देशकमार्फत कार्यान्वयन गराउने, तर दैनिक कार्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने, (झ) प्राधिकरणका सम्पत्ति तथा स्रोतहरूको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार वा अनियमितता हुन नदिन आवश्यक निगरानी तथा प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्ने, (ञ) प्राधिकरणको योजना, नीतिहरू र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महानिर्देशकलाई

			रणनीतिक निर्देशन प्रदान गर्ने ।
६६.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	८	<u>उपदफा (३) को अन्तिम वाक्यांश पछि देहाय बमोजिमको वाक्यांश थप गर्नु पर्ने:</u> “तर विशेष परिस्थितिमा अध्यक्षले आवश्यक ठानेमा छोटो सूचना तथा कार्यसूची जानकारी नगराई बैठक बोलाउन सक्नेछ ।”
६७.	मा. मनिष झा		
६८.	मा. नागिना यादव		<u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) बैठकमा अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था राख्ने ।
६९.	मा. जीवन परियार	८	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (५) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था राख्ने ।
७०.	मा. शिशिर खनाल	८	<u>दफा (८) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>(८) बैठक तथा कार्यविधि:</u> (क) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ, तर कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नु पर्नेछ । (ख) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र उनको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरू मध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (ग) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (घ) बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (ङ) समितिले आफ्नो बैठक सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

			(च) कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र समितिको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । (छ) स्वार्थ बाझिने विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित सदस्यले सो कुराको जानकारी गराई छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिनु हुँदैन ।
७१.	मा. हित राज पाण्डे	८	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (५) अनुपस्थितिमा पछि “मुख्य सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ” थप गर्ने ।
७२.	मा. दुर्गा राई	८	उपदफा (३) मा रहेको “चौविस घण्टा” भन्ने शब्दको सट्टा “अठ्चालिस घण्टा” शब्द राख्ने । उपदफा (४) मा रहेको “पचास प्रतिशत भन्दा बढी” भन्ने शब्दको सट्टा “एकाउन्न प्रतिशत” शब्द राख्ने ।
७३.	मा. रणेन्द्र बराली	८	उपदफा (३) मा रहेको “आवश्यकता अनुसार” भन्ने शब्दको सट्टा “एजेण्डा अनुसार” शब्द राख्ने ।
७४.	मा. सोबिता गौतम	८	<u>दफा ८ को उपदफा (२), (३), (४), (५) र (९) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>(८) समितिको बैठक र निर्णय:</u> (२) समितिको बैठक समितिका अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । यदि अध्यक्षले यथासमय बैठक आह्वान नगरेमा, कम्तीमा तीनजना सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा सदस्य-सचिवले सो अनुरूप बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । (३) सदस्य-सचिवले समितिका सबै सदस्यहरूलाई बैठकको कार्यसूचीसहित बैठकभन्दा कम्तीमा तीन कार्यदिवसअघि सूचना उपलब्ध गराउनेछ । (५) समितिको बैठक अध्यक्षले अध्यक्षता गर्नेछ र अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा समितिमा उपस्थित स्वतन्त्र सदस्यहरू मध्ये वरिष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ । (९) समितिको बैठकमा सहभागिताका लागि सदस्यहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बैठक भत्ता राष्ट्रिय आर्थिक कानून अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले तोकेको अधिकतम सीमा भित्र रहने गरी समितिले स्वीकृत गरेका मापदण्ड अनुसार दिइनेछ ।
७५.	मा. रोशन कार्की	९	<u>खण्ड (च) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(च) “६०” को सट्टा “६५” गर्ने।
७६.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	९	खण्ड (च) मा रहेको “६० वर्ष” शब्दको सट्टा “६५ वर्ष” राख्ने ।
७७.	मा. दुर्गा राई		
७८.	मा. नारायणी शर्मा		
७९.	मा. बिमला सुवेदी		
८०.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	९	<u>उपदफा (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (६) “संस्थासँग” भन्ने सट्टा “संस्थाको सञ्चालक” भन्ने वाक्यांश राख्ने।
८१.	मा. नागिना यादव	९	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता देहाय बमोजिम राख्न उचित हुने: अध्यक्षको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रमा उल्लेख्य अनुभव भएको । हवाई सुरक्षा विज्ञ सदस्यको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको । नागरिक उड्डयन व्यवस्थापन विज्ञ सदस्यको लागि व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा वा वायुसेवा प्रदायकमा कम्तीमा १५ वर्ष व्यवस्थापकिय हैसियतमा काम गरेको । उपदफा (२) अयोग्यता सम्बन्धी उपदफा (२) देहाय (ख) मा नैतिकपतन देखिने जुनसुकै प्रकृतिको फौजदारी कसूर ठहर भएकालाई अयोग्यताको सूचीमा राख्न उचित हुने । विशेषज्ञता सम्बन्धी तथा निश्चित अवधिको पद हुँदा उमेरको तल्लो वा माथिल्लो हद राख्न उपयुक्त नदेखिने ।
८२.	मा. जीवन परियार		
८३.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	९	खण्ड (च) हटाउने ।

८४.	मा. हित राज पाण्डे		
८५.	मा. शिशिर खनाल	९	<u>खण्ड (छ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (छ) "आफू वा आफ्नो एकाघर सगोलको परिवारको कुनै सदस्य हवाई सेवा प्रदायक संस्था, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ संस्था, इन्धन आपूर्तिकर्ता, वायुयान मर्मत संस्था वा प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक कारोबार गर्ने कुनै संस्थामा लगानीकर्ता, सञ्चालक वा लाभको पदमा बहाल रहेको वा प्राधिकरणसँगको कारोबार वा करारमा पक्ष भएको वा त्यस्तो कारोबार वा करारमा निजको कुनै स्वार्थ रहेको । "
८६.	मा. सोबिता गौतम	९	<u>दफा ९ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ९. सदस्यको अयोग्यता: दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सदस्यको रूपमा नियुक्त हुन वा पदमा रहन निम्न व्यक्तिहरू अयोग्य ठहरिनेछन्- (क) नेपाली नागरिक नभएको व्यक्ति, (ख) भ्रष्टाचार, सङ्गठित अपराध, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, धनशोधन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग वा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कुनै पनि आपराधिक कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिसकेको व्यक्ति, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको वा ऋणीको निगरानीमा राखिएको व्यक्ति, (घ) मान्यता प्राप्त चिकित्सक वा चिकित्सासंस्थाबाट कार्य गर्न असमर्थ रहेको प्रमाणित मानसिक वा शारीरिक अस्वस्थता भएको व्यक्ति, (ङ) स्थायी रूपमा विदेशी मुलुकमा बसोबास गर्ने उद्देश्यसहित त्यहाँको स्थायी बसोबास अनुमति (Permanent Residency) लिएको व्यक्ति, (च) नियुक्तिको समयमा ३५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति, (छ) निज वा निजका परिवारका सदस्य कुनै नागरिक उड्डयन सेवा प्रदायक संस्था, परामर्शदाता, ठेक्का लिने पक्ष वा प्राधिकरणसँग कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक हितमा संलग्न व्यक्तिहरू, वा त्यस्ता कारोबार वा सम्झौतामा साझेदार रहने व्यक्तिहरू, <u>दफा ९ को खण्ड (छ) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (ज) र (झ) थप गर्ने:</u> (ज) विगत पाँच वर्षभित्र कुनै नागरिक उड्डयन सेवा प्रदायक संस्थामा वरिष्ठ कार्यकारी पदमा कार्यरत व्यक्ति,

			(झ) विगत दुई वर्षभित्र मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव वा नेपाल सरकारद्वारा गरिएको अन्य कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका व्यक्ति, (ञ) प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष कानुनी विवादमा संलग्न वा क्षतिपूर्ति दावी लिएको व्यक्ति, वा कुनै चलिरहेको मुद्दाको पक्षकार रहेको व्यक्ति ।
८७.	मा. नागिना यादव	१०	<u>उपदफा (२) थप गरी देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्को अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था राख्ने ।
८८.	मा. जीवन परियार		
८९.	मा. सोबिता गौतम	१०	<u>दफा १० मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १०. पद रिक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको पद रिक्त हुनेछ:- (घ) बिना पूर्व लिखित सूचना र यथोचित कारण तीन पटक लगातार समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा, <u>दफा १० को खण्ड (च) पछि देहाय बमोजिम (छ), (ज) र (झ) थप गर्ने:</u> (छ) पदावधिमा रहेकै समयमा दफा ९ अन्तर्गत उल्लेख गरिएका कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको अवस्थामा, (ज) कार्यकालको क्रममा हितको द्वन्द्व सम्बन्धी प्रावधानको उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भएमा, (झ) व्यक्तिगत, राजनीतिक वा आर्थिक लाभका लागि पदको दुरुपयोग गरेको स्वतन्त्र छानबिनबाट प्रमाणित भएमा ।
९०.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईँ, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	११	<u>दफा ११ मा खण्ड (ङ) थप्ने:</u> “(ङ) विशेष परिस्थितिमा समितिको बैठक बोलाउने ।”

९१.	मा. सोबिता गौतम	११	<u>दफा ११ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ११. <u>अध्यक्षका कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकार:</u> यस ऐनको अन्यत्र उल्लेखित कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकार बाहेक, अध्यक्षका देहाय बमोजिमका कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकार हुनेछन्- (क) सदस्य-सचिव तथा अन्य सदस्यहरूसँगको परामर्शमा समितिको बैठकमा छलफल गरिने विषयहरू र तिनको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, (ख) प्राधिकरणबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको रणनीतिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा सम्बन्धित संयन्त्रमार्फत गराउने, (ग) प्राधिकरणको शासन संरचना सुव्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने, तर दैनिक प्रशासनिक कार्यमा संलग्न नहुने, (घ) समितिद्वारा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई औपचारिक निर्देशन दिने र त्यसको पालना भएको निगरानी गर्ने, <u>दफा ११ को खण्ड (घ) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (ङ) र (च) थप गर्ने:</u> (ङ) नियामक नीति तथा शासन सम्बन्धी विषयमा संसद् समिति, सार्वजनिक मञ्च र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्थाहरूसँगको समन्वय तथा प्रतिनिधित्व गर्ने, (च) समितिका निर्णयहरू ICAO का मापदण्ड, पारदर्शिता तथा हितको द्वन्द्वरहित रूपमा भएको सुनिश्चित गर्ने।
९२.	मा. रोशन कार्की	१२	<u>दफा (१२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१२) नेपालमा “कसैले” भन्ने शब्द मिलाउने।
९३.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद	१२	<u>दफा १२ को सट्टा देहायको बमोजिम राख्नु पर्ने:</u> १२. <u>वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने:</u> नेपालमा सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाले

	तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव		व्यावसायिक रूपमा वायुसेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राधिकरणबाट वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (एयर अपरेटर सर्टिफिकेट) लिनुपर्नेछ।
९४.	मा. मनिष झा		
९५.	मा. सोबिता गौतम	१२	<u>दफा १२ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १२. वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कसैले: जो कोहीले नेपालको भूभागमा व्यावसायिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा, उसले प्राधिकरणबाट ICAO Annex 6 अनुसार तोकिएको मापदण्डका आधारमा हवाई सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र (Air Operator Certificate) प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
९६.	मा. नागिना यादव	१३	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) वायुयान वा सोको पार्टपुर्जाको श्रोत आधिकारिक एवं मान्यताप्राप्त निर्माता हुने भएकोले त्यसको बिक्री गर्ने कार्यका लागि छुट्टै प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था हटाउन उपयुक्त हुने ।
९७.	मा. जीवन परियार		
९८.	मा. सोबिता गौतम	१३	<u>दफा १३ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १३. नागरिक उड्डयन व्यवसाय सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने (१) जहाँसुकै विमान उत्पादन, मर्मत, पार्टपुर्जाको बिक्री, हवाई तालिम, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ वा अन्य कुनै पनि नागरिक उड्डयनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिने व्यक्तिले, सो कार्यको लागि सम्बन्धित ICAO Annex अनुरूप प्राधिकरणबाट नागरिक उड्डयन व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ। <u>दफा १३ मा देहाय बमोजिमको उपदफा (३) थप गर्नु पर्ने:</u> (३) प्राधिकरणले सबै व्यवसाय अनुमति प्राप्तकर्ताहरूको विवरण र उनीहरूको पालना स्थिति सार्वजनिक अभिलेखमार्फत राख्नेछ।
९९.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा.	१४	<u>दफा १४ (१) को सट्टा देहायको बमोजिम राख्नु पर्ने:</u> १४(१) प्रमाणपत्र निलम्बन वा रोक लगाउन वा खारेज गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा प्राधिकरणबाट जारी आदेश वा प्रमाणपत्रमा उल्लिखित सर्त/मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा

	कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव		रोक लगाउने तथा प्राधिकरणले त्यस्तो प्रमाणपत्र बढीमा छ महिनासम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ। दफा १४ पछि परिच्छेद ५ बनाई देहाय बमोजिम व्यवस्था गर्ने: परिच्छेद ५ वायुयान उडान तथा अवतरण सम्बन्धी वायुयान उडान तथा अवतरण गर्दा अनुमति लिनु पर्ने: (१) खतराजन्य तवरले नेपालको हवाई क्षेत्र, कुनै विमानस्थल वा हेलिपोर्टमा वायुयान उडान तथा अवतरण गर्न प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्ने छ। (२) प्राधिकरणले वायुयान उडान तथा अवतरणको प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजिम अनुमति दिन सक्ने छ। (३) वायुयान उडान, अवतरण तथा अनुमति सम्बन्धी सर्त, प्रकृया र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१००.	मा. नागिना यादव	१४	दफा १४ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: १४. ऐन नियम बमोजिम मात्र कुनै प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखी "प्राधिकरणबाट जारी आदेश" को आधारमा प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था हटाउन उपयुक्त हुने ।
१०१.	मा. जीवन परियार		
१०२.	मा. शिशिर खनाल	१४	उपदफा (१) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) "सर्त उल्लङ्घन गरेमा" पछि "वा उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पुर्याउने कार्य गरेमा" भन्ने वाक्यांश थप्ने। (४) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बन वा उपदफा (३) बमोजिम प्रमाणपत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थालाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ । "तर तत्काल उडान सुरक्षामा गम्भीर खतरा देखिएमा खतरा हटाईसकेपछि मात्र सफाईको मौका दिइनेछ" भन्ने वाक्यांश थप्ने।
१०३.	मा. मनिष झा	१४	उपदफा (१) को सट्टा देहायको बमोजिम राख्नु पर्ने:

			१४. प्रमाणपत्र निलम्बन वा रोक लगाउन वा खारेज गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा प्राधिकरणबाट जारी आदेश वा प्रमाणपत्रमा उल्लिखित सर्त/मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा रोक लगाउने तथा प्राधिकरणले त्यस्तो प्रमाणपत्र बढीमा छ महिनासम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ।
१०४.	मा. सोबिता गौतम	१४	<u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) उपदफा (१) अनुसार अनुमति निलम्बन वा उपदफा (३) अनुसार खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित संस्थालाई लिखित रूपमा कारणसहित सूचना दिइनेछ र आफ्ना तर्फबाट स्पष्टिकरण दिनका लागि यथोचित अवसर दिइनेछ। प्राधिकरणको निर्णय लेखित रूपमा हुनेछ र सो निर्णय कानूनबमोजिम अपिल योग्य हुनेछ। <u>दफा १४ मा देहाय बमोजिम उपखण्ड (५) थप गर्ने:</u> (५) प्राधिकरणले अनुमति निलम्बन, खारेज वा पुनःस्थापनाका लागि ICAO Doc 9734 र Annex 19 अनुसार “Safety Oversight Manual” तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ।
१०५.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	१५	<u>दफा १५ मा देहाय बमोजिमको उपदफा (ज) थप गर्ने:</u> (ज) हवाई सुरक्षा सम्बन्धी तोकिएका कागजात ।
१०६.	मा. नागिना यादव	१५	<u>दफा १५ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १५. दफा १५ मा वायुयानले उडान गर्दा “प्रचलित नियम, एनेक्स तथा रिक्वायरमेण्टमा उल्लेख गरेको कागजातहरु” साथमा राख्ने व्यवस्था गरी देहाय (क) देखि (झ) सम्मका व्यवस्था हटाउन उपयुक्त हुने।
१०७.	मा. जीवन परियार		
१०८.	मा. सोबिता गौतम	१५	<u>दफा १५ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			१५. विमानमा राख्नुपर्ने कागजातहरू: (झ) Safety Management System (SMS) सम्बन्धी दस्तावेज, र Minimum Equipment List (MEL) प्राधिकरणबाट स्वीकृत भए अनुसार राख्नुपर्नेछ।
१०९.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	१६	उपदफा (१) को पहिलो र दोश्रो हरफमा रहेका “तथा हवाई” वाक्यांश हटाउने।
११०.	मा. प्रेम सुवाल	१६	दफा १६ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: १६. “वायु सेवाभिन्न मद्यपान र धुम्रपान गर्न पाउने छैन” थप्नुपर्ने।
१११.	मा. सोबिता गौतम	१६	दफा १६ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: १६. वायुयानको उडान सुरक्षा: (१) उडानको अवधिभर विमान, यात्रु तथा चालक दलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विमानका मुख्य चालक (Pilot-in-Command) प्रमुख जिम्मेवार रहनेछ र उनले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। (४) यदि Pilot-in-Command लाई कुनै व्यक्तिले विमानभित्र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, वा नेपालका प्रचलित कानूनअनुसार दण्डनीय अपराध गर्ने वा गर्न सक्ने ठोस आधार रहेको देखिएमा, उनले सो व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन, वा विमानबाट हटाउनसहित अन्य उपयुक्त कदम चाल्न सक्नेछन्। दफा १६ को उपदफा (५) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (६) थप गर्ने: (६) उपदफा (४) बमोजिमको कार्यसम्पादनका लागि प्राधिकरणले ICAO Annex 17 अनुरूप सुरक्षा प्रक्रियाहरू जारी गर्नेछ।

११२.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	१७	<u>दफा १७ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १७. “वायुयान उडाउन नहुने:” को सट्टा “खतराजन्य तवरले वायुयान उडाउन नहुने:” शब्दहरू राख्ने।
११३.	मा. सोबिता गौतम		<u>दफा १७ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १७. <u>असुरक्षित उडान नगर्नु पर्ने:</u> कसैले पनि विमान, त्यसका यात्रु, अन्य विमान, भौगोलिक संरचना, जमिनमा रहेका मानिस वा सम्पत्तिको सुरक्षामा जोखिम हुने गरी उडान गर्नुहुने छैन। यसका लागि ICAO Annex 6 तथा प्राधिकरणले तय गरेका मापदण्ड पालना गर्नु अनिवार्य हुनेछ।
११४.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	१८	<u>दफा (१८) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १८. अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ भन्ने को सट्टा “तोके बमोजिमका मापदण्ड, सर्त प्रकृया पूरा गरी अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।” भन्ने वाक्यांश राख्ने। <u>दफा १८ पछि निम्न ३ वटा दफाहरू थप गर्नु पर्ने:</u> • <u>उड्डयन सुरक्षा व्यवस्थापन:</u> नेपालमा अवलम्बन गरिने राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम तथा उड्डयन सुरक्षा व्यवस्थापनको सर्त, प्रकृया र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । • <u>खतराजन्य वस्तु ओसारपसार:</u> (१) वायुयानबाट खतराजन्य वस्तु ओसारपसार गर्नु परेमा प्राधिकरणको अनुमति लिनु पर्ने छ । (२) वायुयानबाट ओसारपसार गर्न सकिने खतराजन्य वस्तुको वर्गिकरण सोको ओसारपसार गर्न सकिने परिमाण ओसारपसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त, तथा प्रकृया महानिर्देशकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ • <u>विमा गर्नुपर्ने:</u> कसैले पनि नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयान उडाउन अघि प्रचलित कानून

			बमोजिम वा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम विमा गर्नु पर्ने छ ।
११५.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	१८	<u>दफा १७ पछि देहायको दफा १८, १९ र २० को राखी अन्य दफाक्रम मिलाउने:</u> (१८) उडडयन सुरक्षा व्यवस्थापन: नेपालमा अवलम्बन गरिने राष्ट्रिय उडडयन सुरक्षा कार्यक्रम तथा उडडयन सुरक्षा व्यवस्थापनको सर्त, प्रकृया र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । (१९) खतराजन्य वस्तु ओसारपसार: (१) वायुयानबाट खतराजन्य वस्तु ओसारपसार गर्नु परेमा प्राधिकरणको अनुमति लिन पर्ने छ। (२) वायुयानबाट ओसारपसार गर्न सकिने खतराजन्य वस्तुको वर्गीकरण सोको ओसारपसार गर्न सकिने परिमाण ओसारपसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त, तथा प्रकृया महानिर्देशकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (२०) विमा गर्नुपर्ने: नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयान उडाउन अघि प्रचलित कानून बमोजिम वा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम विमा गर्नु पर्ने छ। <u>दफा १८ को अन्तमा देहाय बमोजिमको प्रतिबन्धात्मक बाक्य राख्ने:</u> तर बेलुन, पाराग्लाइड, स्काईडाइभ लगायतका यन्त्र रहित तथा मानव रहित वायुयानका लागि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
११६.	मा. नारायणी शर्मा		
११७.	मा. बिमला सुवेदी		
११८.	मा. सोबिता गौतम	१८	<u>दफा (१८) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>१८. मानवरहित विमान सञ्चालनको अनुमति:</u> कोही पनि व्यक्तिले नेपालको आकाशमा मानवरहित विमान प्रणाली (Unmanned Aircraft System – UAS) उडाउन वा सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा, उसले प्राधिकरणबाट तोकिएको प्राविधिक, सञ्चालन सम्बन्धी र गोपनीयतासम्बन्धी सर्तहरू पालना गरी अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ। ICAO को UAS सम्बन्धी मार्गनिर्देशन अनुसार कार्य गरिनेछ। प्राधिकरणले मानवरहित विमान प्रणालीका लागि वर्गीकरण, दर्ता, उडान क्षेत्रको सीमा, र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड अलग कार्यविधिबाट तोक्नेछ। <u>दफा १८को (क) थप गरिएको:</u>

		(क) <u>सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (Safety Management System – SMS) को कार्यान्वयन</u> “प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त गरेका सबै हवाई सेवा सञ्चालक, मर्मत संस्था, तालिम प्रदायक संस्था तथा प्राधिकरणले तोकेको अन्य सेवा प्रदायकले ICAO Annex 19 तथा प्राधिकरणद्वारा जारी निर्देशनअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (SMS) लागू गर्नुपर्नेछ । ” <u>दफा १८को (ख) थप गरिएको:</u> (ख) <u>निर्णयविरुद्ध अपिल गर्न सकिने व्यवस्था</u> “यस अध्याय अन्तर्गत अनुमति निलम्बन, खारेजी वा नवीकरण नगरीएको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएको व्यक्ति वा संस्था नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको स्वतन्त्र अपिल निकायमा सो निर्णय प्राप्त भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र अपिल गर्न सक्नेछ । ” <u>दफा १८ को (ग) थप गरिएको:</u> (ग) <u>विदेशी हवाई सेवा सञ्चालकको लागि अनुमति</u> “विदेशी हवाई सेवा सञ्चालकले नेपालमा व्यावसायिक उडान गर्न वा नेपाली आकाश मार्ग प्रयोग गर्न चाहेको खण्डमा, सम्बन्धित द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता अनुरूप तथा ICAO Annex 6 अनुसार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ । ” <u>दफा १८ को (घ) थप गरिएको:</u> (घ) <u>खतरनाक वस्तुको ढुवानीसम्बन्धी अनुमतिपत्र</u> “खतरनाक वस्तु ढुवानी गर्न चाहने हवाई सेवा सञ्चालकले ICAO को प्राविधिक निर्देशन (Technical Instructions – Doc 9284) अनुसार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ र प्राधिकरणले सोको अनुगमन गर्नेछ । ” <u>दफा १८ को (ङ) थप गरिएको:</u> (ङ) <u>अनिवार्य तथा स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्टिङ प्रणाली</u> “प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त सबै सेवा प्रदायक, विमान चालक, प्राविधिक तथा अन्य नागरिक उड्डयन कर्मीले हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि गम्भीर घटना, जोखिम वा उल्लङ्घनको
--	--	--

			जानकारी प्राधिकरणलाई अनिवार्य वा स्वैच्छिक रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत दिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले ICAO Annex 19 तथा Doc 9859 अनुसार गोप्य, गैर-दण्डात्मक र विश्लेषणमुखी रिपोर्टिङ प्रणाली स्थापना गर्नेछ।
११९.	मा. सोबिता गौतम	१९	<u>दफा १९ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १९. <u>दर्ता नभएको विमान उडाउन नपाइने:</u> नेपाल वा ICAO को कुनै सदस्य राष्ट्रमा दर्ता नभएको विमान नेपाली आकाश क्षेत्रमा उडाउन पाइने छैन।
१२०.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	२०	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) वायुसेवा दर्ता प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली (one-window system) लागू गर्नुपर्ने।
१२१.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	२०	उपदफा (२) को बमोजिमको पछि “मापदण्ड/” शब्द थप्ने। उपदफा (४) को “दर्ता नम्बर” पछि “ तोकिए बमोजिम” वाक्यांश थप गर्ने।
१२२.	मा. प्रेम सुवाल	२०	<u>दफा २० मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २०. “नेपाल वायु सेवा निगमको वायुयान मात्र दर्ता गरिनेछ” उल्लेख गर्नुपर्ने।
१२३.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	२०	उपदफा (१) र (२) मा ‘प्राधिकरण’ को सट्टा ‘महानिर्देशक’ उल्लेख गर्नुपर्ने र देहाय बमोजिमको उपदफा (५) थप गर्नुपर्ने: (५) यस दफा बमोजिम वायुयान दर्ता सम्बन्धी सर्त, प्रकृया र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ। <u>दफा २० पछि देहाय बमोजिमको दफा २१ थप गर्नु पर्ने र त्यसपछिका दफा क्रम मिलाउने:</u> २१. <u>वायुयानको दर्ता नामसारी तथा दर्ता परिवर्तन:</u> (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको

			वायुयानको दर्ता नामसारी र दर्ता परिवर्तन गर्न सकिनेछ। (२) वायुयानको दर्ता नामसारी र दर्ता परिवर्तन सम्बन्धी सर्त, प्रकृया र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१२४.	मा. शिशिर खनाल	२०	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन र संलग्न कागजात जाँचबुझ गर्दा तोकिए बमोजिमको सर्त पूरा गरेको देखिएमा प्राधिकरणले तोकिए बमोजिम वायुयान दर्ता गर्नेछ। दर्ता भएका वायुयानहरूको अद्यावधिक अभिलेख सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनेछ।"।
१२५.	मा. सोबिता गौतम	२०	<u>दफा २० मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २०. विमान दर्ता गर्ने व्यवस्था: (३) यद्यपि अन्य राष्ट्रमा हालसालै दर्ता गरिएको विमान नेपालमा पुनः दर्ता गर्न पाइने छैन। तर अन्य राष्ट्रमा दर्ता रद्द भइसकेको प्रमाणित दस्तावेज पेस भएमा मात्र सो विमान नेपालमा दर्ता गर्न सकिनेछ। (४) नेपालमा सञ्चालन हुने प्रत्येक विमानले ICAO Annex 7 अनुरूप स्पष्ट रूपमा देखिने गरी आफ्नो राष्ट्रियता र दर्ता चिन्ह तोकिएको स्थानमा स्थायी रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। <u>दफा २० मा (क) थप गरिएको:</u> (क) <u>विमान दर्ता अभिलेख राख्ने व्यवस्था</u> प्राधिकरणले नेपालमा दर्ता गरिएका सबै विमानको स्वामित्व, सञ्चालनकर्ता, प्रकार, दर्ता अवस्था तथा चिन्हसहितको अद्यावधिक विवरण डिजिटल अभिलेख प्रणालीमार्फत सार्वजनिक रूपमा राख्नेछ। <u>दफा २० मा (ख) थप गरिएको:</u> (ख) <u>द्वैध दर्तामा रोक लगाउने व्यवस्था:</u> प्राधिकरणले कुनै पनि विमानलाई तब मात्र दर्ता गर्नेछ जब सो विमान अन्य कुनै राष्ट्रमा हालसालै दर्ता गरिएको नरहेको पुष्टि हुने प्रमाणपत्र (De-registration Certificate) पेस गरिएको हुन्छ।

			<u>दफा २० मा (ग) थप गरिएको:</u> (ग) <u>अस्थायी दर्ताको प्रावधान</u> प्राधिकरणले विशेष अवस्थाहरूमा ICAO को मापदण्ड अनुसार सर्तसहित सीमित अवधिको लागि अस्थायी दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।
१२६.	मा. नागिना यादव	२१	<u>दफा २१ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २१. “प्रचलित कानून, महासन्धि वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले वायुयान धनी भनी परिभाषा गरेको व्यक्ति वा संस्थाले कुनै कारणले दर्ता खारेजी गर्न प्राधिकरण समक्ष निवेदन गरेमा” भन्ने व्यवस्था थप गर्न उचित हुने । <u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) “नेपालमा दर्ता भएको” भन्ने वाक्यांश हटाई “नेपाली वायुयान कम्पनीले संचालन गरेका वायुयान” भन्ने वाक्यांश राख्ने ।
१२७.	मा. जीवन परियार		
१२८.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	२१	<u>दफा २१ ‘वायुयानको दर्ता खारेज मा प्राधिकरणको सट्टा महानिर्देशक उल्लेख गरी खण्ड (ग) थप गर्नुपर्ने:</u> (ग) वायुयान धनीले वायुयान सञ्चालन नगर्ने भनी दर्ता खारेजीका लागि निवेदन दिएमा ।
१२९.	मा. सोबिता गौतम	२१	<u>दफा २१ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>२१.विमान दर्ता रद्द हुने अवस्था:</u> प्राधिकरणले नेपालमा दर्ता गरिएको विमानको दर्ता निम्न अवस्थामा रद्द गर्नेछः (क) विमान दुर्घटना वा गम्भीर प्राविधिक कारणले स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न असमर्थ भएमा, (ख) विमान बिक्री भई नेपाल बाहिर पठाउनु परेमा, <u>दफा २१ मा खण्ड ख पछि क्रमशः थप गरिएको :</u> (ग) स्वामीले औपचारिक निवेदनसहित दर्ता रद्दको माग गरेमा, (घ) झूठो वा भ्रामक विवरणको आधारमा दर्ता भएको प्रमाणित भएमा, (ङ) विमानले वैध हवाई योग्यता प्रमाणपत्र कायम राख्न नसकेको वा प्राधिकरणले अनिश्चितकालीन रूपमा ग्राउन्ड गरेको अवस्थामा ।
१३०.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	२२	<u>‘राष्ट्रिय चिन्ह अडिकत वायुयानमात्र उडाउन पाइने’ को व्यवस्थालाई उपदफा (१) कायम गरी देहाय बमोजिमको उपदफा (२) थप गर्नुपर्ने:</u>

			(२) वायुयानको राष्ट्रिय चिन्ह सम्बन्धी सर्त र प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३१.	मा. सोविता गौतम	२२	<u>दफा २२ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २२. <u>वैध राष्ट्रिय चिन्ह भएको विमान मात्र उडाउन पाइने:</u> ICAO सदस्य राष्ट्रबाट वैध रूपमा दर्ता भई राष्ट्रियता तथा दर्ता चिन्ह यथोचित रूपमा उल्लेख गरिएको विमान मात्र नेपालका आकाश क्षेत्रमा उडाउन पाइनेछ ।
१३२.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	२३	<u>दफा (२३) को सट्टा देहाय बमोजिम राख्ने:</u> (२३) <u>वायुयान लिजमा वा भाडामा संचालन गर्न सकिने:</u> (१) अन्य मुलुकमा दर्ता भएको वायुयान नेपालमा लिज वा भाडामा ल्याई सञ्चालन गर्दा वा नेपालमा दर्ता भएको वायुयान अन्य मुलुकमा लिज वा भाडामा दिँदा त्यस्तो राष्ट्रको नियमनकारी निकाय तथा प्राधिकरणबीच आपसी समझदारीको आधारमा तय गरिएको सर्त बमोजिम हुनेछ । (२) यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके बमोजिम हुनेछ ।
१३३.	मा. नागिना यादव	२३	<u>दफा २३ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २३. वायुयान लिजमा लिने दिने व्यवस्थामा आपसी समझदारीको आधारमा तय गरिएको सर्तमा “नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि वा सम्झौताहरुको परिधिमा रही” भन्ने वाक्यांश थप्ने । (लिज सम्बन्धमा Cape Town Convention लाई अनुमोदन गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकोले)
१३४.	मा. जीवन परियार		
१३५.	मा. शिशिर खनाल	२३	<u>दफा २३ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २३. आपसी समझदारीमा नियमन हुन सक्ने: अन्य मुलुकमा दर्ता भएको वायुयान नेपालमा लिज वा भाडामा ल्याई सञ्चालन गर्दा वा नेपालमा दर्ता भएको वायुयान अन्य मुलुकमा लिज वा भाडामा दिँदा त्यस्तो राष्ट्रको नियमनकारी निकाय तथा प्राधिकरण बीच आपसी समझदारीको आधारमा तय गरिएको सर्त बमोजिम हुनेछ । "तर, यस्तो आपसी समझदारी गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित र उडान सुरक्षाको मापदण्डमा कुनै सम्झौता गरिने छैन । "
१३६.	मा. सोबिता गौतम	२३	<u>दफा (२३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(२३) <u>आपसी सहमतिमा नियमन हुन सक्ने:</u> अन्य राष्ट्रमा दर्ता गरिएको विमान नेपालमा भाडामा लिइ सञ्चालन गर्न वा नेपालमा दर्ता गरिएको विमान अन्य राष्ट्रमा लिजमा दिई सञ्चालन गर्नुपर्दा, सो सम्बन्धित राष्ट्रको नागरिक उड्डयन नियामक निकाय र प्राधिकरणबीच आपसी सहमतिमा तय गरिएका सर्तअनुसार ICAO को Article 83 bis को मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गरिनेछ ।
१३७.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	२४	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) नेपालमा दर्ता नभएको वायुयानको टाइप प्रमाणपत्र लिन चाहने वायुयान धनी, संस्था वा वायुयान निर्माताले टाइप प्रमाणपत्रको लागि प्राधिकरणमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिएको ३० दिन भित्रमा प्रमाणीकरण हुनेछ ।
१३८.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	२४	<u>उपदफा (२) को सट्टा देहाय बमोजिम राख्ने:</u> (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा प्राधिकरणले तोकिए बमोजिम शुल्क लिई टाइप प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ । <u>दफा २४ पछि अर्को दफा थप गर्ने</u> २४क. यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बेलुन, पाराग्लाइड, स्काईडाइभ लगायतका यन्त्र रहित तथा मानव रहित वायुयानका लागि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३९.	मा. नागिना यादव	२४	<u>दफा २४ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २४. शीर्षकमा टाइप प्रमाणपत्र तथा मान्यता भन्ने वाक्यांश थप गरी Type Certificate को लागि वायुयान धनी वा निर्माताले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त (EASA or FAA) प्रमाणपत्र तथा डाटासिटको प्रतिलिपि पेस गरेमा Type Acceptance Certificate जारी गर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने ।
१४०.	मा. जीवन परियार		
१४१.	मा. सोविता गौतम	२४	<u>दफा २४ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २४. <u>प्रकार प्रमाणपत्र (Type Certificate):</u> (१) नेपालमा दर्ता नभएको नयाँ प्रकारको विमानको प्रकार प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा विमान उत्पादकले, ICAO Annex 8 अनुरूपको हवाई योग्यता मापदण्डमा

			आधारित आवश्यक दस्तावेजसहित प्राधिकरणमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ । (२) प्राधिकरणले प्राप्त निवेदनको प्राविधिक परीक्षण गरी यदि सो विमान प्राधिकरणको हवाई योग्यता तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप भएको ठानिएमा, तोकिएको शुल्क लिएर प्रकार प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।
१४२.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	२५	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) नेपालको हवाई क्षेत्रमा उडान गर्नका लागि वायुयानले प्राधिकरणबाट उडान योग्यताको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अवल एयरवर्दिनेश) प्राप्त गर्नु पर्नेछ वा सम्पूर्ण अनुमतिहरू अनलाइन प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर, परीक्षण उडान वा पोजिशन फ्लाइटको हकमा महानिर्देशकले तोकिए बमोजिम जारी गरेको पटके उडान अनुमति प्राप्त गरी उडान गर्न सकिनेछ ।
१४३.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईँ, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	२५	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) नेपालको हवाई क्षेत्रमा उडान गर्नका लागि वायुयानले प्राधिकरणबाट उडान योग्यताको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ एयरवर्दिनेश) प्राप्त नगरेको वायुयान नेपालको हवाई क्षेत्रमा उडान गर्न वा गराउन हुदैन । तर, परीक्षण उडान वा कुनै प्रयोजनका लागि पोजिशन फ्लाइटको हकमा महानिर्देशकले तोकिए बमोजिम जारी गरेको पटके उडान अनुमति प्राप्त गरी उडान गर्न सकिनेछ । <u>उपदफा (२) को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) नेपालमा दर्ता गरिएको वायुयानको उडान योग्यताको स्तर, अवधि लगायत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था महानिर्देशकले तोकिए बमोजिमको हुनेछ । <u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) “समाप्त भएको” पछि “वा माथि उल्लेखित उपदफा (१) बमोजिम पटके उडान अनुमति प्राप्त नगरी” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने ।

१४४.	मा. नागिना यादव	२५	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>
१४५.	मा. जीवन परियार		(३) उडान योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको भन्ने वाक्यांश पछि उडान अनुमति प्राप्त नगरेको भन्ने व्यवस्था समेत राख्न उपयुक्त हुने ।
१४६.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	२५	<u>वायुयानको उडान योग्यता मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) उडान योग्यताको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ एयरवर्दिनेश) प्राप्त नगरेको कुनै पनि वायुयान नेपालको हवाई क्षेत्रमा उडान गर्नु वा गराउनु हुँदैन । तर परीक्षण उडान वा पोजिशन फ्लाइटको हकमा महानिर्देशकले तोके बमोजिम पटके उडान अनुमति जारी गर्न सक्नेछ । (२) नेपालमा दर्ता गरिएको वायुयानको उडान योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । (३) उडान योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी वा उडान योग्यताको प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त भएको कुनै वायुयान नेपालभित्र उडान गरेमा महानिर्देशक वा निजबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो वायुयानलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्नेछ । (४) वायुयानको उडान योग्यताको स्तर, प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्रको अवधि र वायुयानको उडान योग्यता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१४७.	मा. सोविता गौतम	२६	<u>दफा २५ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>(२५) विमानको हवाई योग्यता</u> (१) नेपालको आकाश क्षेत्रमा उडान गर्नका लागि विमानले प्राधिकरणबाट हवाई योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

			यद्यपि परीक्षण उडान (test flight) वा स्थानान्तरण उडान (positioning flight) को हकमा, प्राधिकरणका महानिर्देशकबाट तोकिएको ढाँचामा उडान स्वीकृति (Flight Permit) प्राप्त गरेपछि मात्र उडान गर्न सकिनेछ । (२) नेपालमा दर्ता गरिएको विमानको हवाई योग्यता प्रमाणपत्र प्राधिकरणले तोकिएको ढाँचामा जारी गर्नेछ । प्रमाणपत्रको वैधता अवधि, नवीकरण प्रक्रिया, मर्मत अनुगमन तथा निरीक्षण सर्तहरू प्राधिकरणले अलग कार्यविधिबाट तोक्नेछ । (३) यदि कुनै विमानले हवाई योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी वा प्रमाणपत्रको वैधता समाप्त भई पनि नेपालमा उडान गरेको भेटिएमा, महानिर्देशक वा उहाँद्वारा अधिकृत अधिकृतले सो विमानलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछन् । यस्ता कारबाहीहरू ICAO Annex 8, प्रचलित कानून, र सुरक्षा जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा गरिनेछ ।
१४८.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	२६	<u>दफा २६ शीर्षक र उपदफा (१) को सट्टा देहायक बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>२६. उडान रोक लगाउने वा उडान योग्यताको प्रमाणपत्र आंशिक रोक लगाउने वा खारेज गर्ने:</u> (१) यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको उडान योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित सर्त वा आदेश उल्लङ्घन गरी वायुयान उडान गरेमा महानिर्देशकले त्यस्तो वायुयान सञ्चालन गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई दफा १४ बमोजिम जरिवाना गरी बढीमा छ महिनासम्म हवाई सेवा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।
१४९.	मा. नागिना यादव	२६	<u>दफा २६ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २६. निलम्बन वा रोक लगाउने अवधि बढीमा “६ महिना” को सट्टा “३ महिना” राख्नु उचित
१५०.	मा. जीवन परियार		

			हुने ।
१५१.	मा. माधव सापकोटा	२६	<u>उपदफा १ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको उडान योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित सर्त वा आदेशउल्लङ्घन गरी वायुयान उडान गरेमा महानिर्देशकले त्यस्तो वायुयान सञ्चालन गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई दफा १४ बमोजिम जरिवाना गरी बढीमा छ महिनासम्म हवाई सेवा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ, भन्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१५२.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	२६	<u>दफा २६ मा देहायको व्यहोरा राखी अन्य दफाक्रम मिलाउने:</u> (२६) <u>इन्टरसेप्सन(Interception) सम्बन्धी व्यवस्था:</u> कुनै पनि अपरिचित वायुयानले नेपालको वायुक्षेत्रलाई अतिक्रमण वा प्रवेश गरेको जानकारी सेवा प्रदायक संस्था वा अन्य श्रोतबाट प्राप्त भएमा नेपाली सेना आफै वा सोको आदेशबाट उक्त वायुयानलाई आवश्यकता इन्टरसेप्सन अनुसार गर्न सक्नेछ । दफा २६ को उपदफा (१) मा रहेको दफा ४२ शब्दको सट्टा दफा ४१ राख्नुपर्ने ।
१५३.	मा. बिमला सुवेदी		
१५४.	मा. सोविता गौतम	२६	<u>दफा २६ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>२६. हवाई योग्यता उल्लङ्घन तथा प्रमाणपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था:</u> (१) यदि कुनै विमानले यस ऐनअनुसार जारी गरिएको हवाई योग्यता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सर्त वा आदेशको उल्लङ्घन गर्दै उडान गरेको पाइएमा, प्राधिकरणका महानिर्देशकले सो विमान सञ्चालक संस्था वा व्यक्तिलाई दफा ४२ अनुसार जरिवाना गर्न सक्नेछन् र अधिकतम ६ (छ) महिनासम्म हवाई सेवा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न निषेध गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) अनुसार तोकिएको अवधिमा हवाई योग्यता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सर्तहरू पूरा नगरेमा वा आदेशको पालना नगरेमा, प्राधिकरणले सो विमानको हवाई योग्यता प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्नेछ । खारेज गर्दा ICAO Annex 8 अन्तर्गत “airworthiness invalidation procedure” पालना

			गरिनेछ । (३) उपदफा (१) अनुसार उडानमा रोक लगाउनु अघि वा उपदफा (२) अनुसार प्रमाणपत्र खारेज गर्नु अघि, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई स्पष्टिकरण दिनको लागि यथोचित समय र अवसर दिइनुपर्नेछ । प्राधिकरणले निर्णय लेखित रूपमा दिनेछ र सो निर्णय अपिल योग्य हुनेछ । दफा २६ मा (क) थप गरिएको: (क) हवाई योग्यता निरन्तरता कार्यक्रम (Continued Airworthiness Program): प्राधिकरणले विमानको मर्मत, अनुगमन, निरीक्षण र मर्मत अभिलेखको परीक्षण गरी हवाई योग्यता सुनिश्चित गर्ने निरन्तरता कार्यक्रम (Continued Airworthiness Program) कार्यान्वयन गर्नेछ । यसका लागि हरेक सेवा प्रदायकले Part-M वा ICAO Doc 9760 अनुरूप प्रणाली राख्नुपर्नेछ । दफा २६ मा (ख) थप गरिएको: (ख) हवाई योग्यता निरीक्षण अधिकार प्राधिकरणका अधिकृत निरीक्षकले विमानको अवस्था, मर्मत र अभिलेखको अनुगमन गर्न कुनै पनि समयमा विमानको निरीक्षण गर्न सक्नेछन् । यसका लागि प्राधिकरणले विमान निरीक्षण मापदण्ड, चेकलिष्ट तथा निर्देशन जारी गर्नेछ । दफा २६ मा (ग) थप गरिएको: (ग) विदेशी विमानको हवाई योग्यता मान्यता:
--	--	--	--

			नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी दर्ता भएका विमानहरूको हवाई योग्यता प्रमाणपत्रको मान्यता ICAO Annex 8 अन्तर्गत आपसी मान्यता (Reciprocity) वा मूल्याङ्कनको आधारमा गरिनेछ । प्राधिकरणले सो प्रमाणपत्र स्वीकार्न वा थप परीक्षण माग गर्न सक्नेछ ।
१५५.	मा. नारायणी शर्मा	२६	<u>दफा २६ मा देहायको बमोजिम को ब्यहोरा राखी अन्य दफाक्रम मिलाउने:</u> २६. <u>इन्टरसेप्सन (Interception) सम्बन्धी व्यवस्था:</u> कुनै पनि अपरिचित वायुयानले नेपालको वायुक्षेत्रलाई अतिक्रमण वा प्रवेश गरेको जानकारी सेवा प्रदायक संस्था वा अन्य श्रोतबाट प्राप्त भएमा नेपाली सेना आफै वा सोको आदेशबाट उक्त वायुयानलाई आवश्यकता इन्टरसेप्सन अनुसार गर्न सक्नेछ ।
१५६.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	२७	<u>दफा २७ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २७. “अनुमति प्राप्त संस्थाबाट” भन्ने सट्टा “कार्य महानिर्देशकबाट अनुमति प्राप्त संस्थाबाट” वाक्यांश राख्ने ।
१५७.	मा. नागिना यादव	२७	<u>दफा २७ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २७. मर्मत सम्भारको व्यवस्था भएको तर त्यस्तो संस्थालाई इजाजत र नवीकरणको व्यवस्था नभएकोले दफा २७ मा “वायुयान तथा वायुयानका पार्टपूजा उत्पादन, मर्मत तथा परीक्षण गर्न चाहने संस्थाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका एनेक्स तथा म्यानुअलमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यस्तो संस्थालाई सम्बन्धित निरीक्षकले जाँचबुझ गरी प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी अनुमति प्रदान गर्ने” भन्ने र विदेशी वायुयान मर्मत सम्भार संस्थाले समेत त्यस्तो अनुमति माग गर्न र पाँच वर्षमा
१५८.	मा. जीवन परियार		

			नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नु पर्नेछ ।
१५९.	मा. सोबिता गौतम	२७	<u>दफा २७ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २७. मर्मत तथा मर्मतसम्भारविना विमान उडाउन वा सञ्चालन गर्न नपाइने विमान, यसको इन्जिन वा अन्य संयन्त्रहरूको मर्मत तथा मर्मतसम्भार हवाई योग्यता प्रमाणपत्रमा तोकिएअनुसार नगरी कुनै पनि विमान उडाउन वा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । <u>दफा २७ मा (क) थप गरिएको:</u> (क) <u>मर्मत कार्य स्वीकृत मर्मत संस्थाबाट मात्र गरिने:</u> विमानको नियमित वा विशेष मर्मत कार्य प्राधिकरणबाट स्वीकृत मर्मत संस्था (Approved Maintenance Organization – AMO) वा तोकिएको प्राविधिकबाट मात्र गरिनेछ । यस्ता संस्थाले Part-145 वा ICAO Doc 9760 मा आधारित मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।
१६०.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	२७	<u>परिच्छेद ७ मा देहाय बमोजिम परिच्छेद शीर्षक राख्ने र दफा २७ मा देहायको व्यहोरा राखी अन्य परिच्छेदक्रम तथा दफा क्रम मिलाउने ।</u> परिच्छेद ७ निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था २७. निरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) एयर नेभिगेसन तथा उड्डयन सेवा प्रदायक संस्थाको निरीक्षण, परीक्षण, जाँच तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि महानिर्देशक वा निजले तोकेको निरीक्षकलाई उक्त संस्थाको परिसर, विमानस्थल, वायुयान, कार्गो क्षेत्र, वायुयान मर्मत सम्भार गर्ने संस्था तथा क्षेत्र, प्रशिक्षण संस्था तथा सुविधा र सो संग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्था र प्रविधि सम्बन्धी कागजात, उपकरण, यन्त्रमा निर्वाध प्रवेश दिनु पर्नेछ । (२) निरीक्षकले निरीक्षणको क्रममा यस ऐन बमोजिम गरेको कारवाहीको जानकारी तत्काल छिटो साधनबाट र कार्यालयमा हाजिर भए पश्चात पूर्ण लिखित विवरण सहित महानिर्देशक
१६१.	मा. बिमला सुवेदी		

			समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।
१६२.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	२८	<u>दफा २८ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २८. "वायुयान" भन्ने शब्दको पछि "को मर्मत सम्भार पश्चात" र "प्राधिकरण" पछि "बाट इजाजत" वाक्यांशहरू थप गर्ने।
१६३.	मा. नागिना यादव	२८	<u>दफा २८ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२८) प्राधिकरणबाट अधिकारप्राप्त प्राविधिक को सट्टा संस्था वा व्यक्ति भन्ने शब्द थप गरी यन्त्र उपकरणमा सबै भन्ने शब्द हटाउनु उचित हुने।
१६४.	मा. जीवन परियार		
१६५.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	२८	<u>‘वायुयानको परीक्षण गर्नुपर्ने’ मा रहेको प्रावधानमा ‘प्राधिकरणको’ सट्टा ‘महानिर्देशकबाट’ उल्लेख गरी यसलाई उपदफा (१) बनाउने र देहाय बमोजिमको उपदफा (२) थप गर्नुपर्ने:</u> (२) वायुयानको मर्मत सम्भार तथा परीक्षण सम्बन्धी सर्त र प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१६६.	मा. सोबिता गौतम	२८	<u>दफा २८ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २८. <u>उडान अघि परीक्षण गर्नुपर्ने</u> उडान अघि विमानका सबै उपकरण, यन्त्र तथा सहायक साधनहरू प्राधिकरणबाट प्रमाणित प्राविधिक वा इञ्जिनियरबाट परीक्षण वा जाँच गरी विमान हवाई योग्य रहेको पुष्टि गरिनुपर्नेछ । <u>दफा २८ मा (क) थप गर्ने:</u> (क) <u>मर्मत अभिलेख राख्ने व्यवस्था:</u> प्रत्येक मर्मत कार्य पश्चात् सम्बन्धित प्राविधिकले स्पष्ट रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । सो अभिलेखमा मर्मत मिति, कार्य विवरण, प्रयोग गरिएको पार्ट्स, प्राविधिकको नाम र हस्ताक्षर उल्लेख हुनुपर्नेछ ।

			<u>दफा २८ मा (ख) थप गर्ने:</u> (ख) <u>प्राधिकरणद्वारा मर्मत अनुगमन तथा निरीक्षण</u> प्राधिकरणका प्राविधिक निरीक्षकहरूले स्वीकृत मर्मत संस्था तथा विमानको मर्मत कार्यको निरीक्षण तथा अडिट गर्न सक्नेछन्। यसका लागि प्राधिकरणले निरीक्षण मापदण्ड, समयतालिका तथा चेकलिष्ट कार्यविधिमा तोक्नेछ। <u>दफा २८ मा (ग) थप गर्ने:</u> (ग) <u>मर्मतको दोष वा त्रुटि रिपोर्टिङ</u> कुनै मर्मत कार्यको क्रममा गम्भीर त्रुटि, गलत पार्ट्सको प्रयोग, वा उपकरणमा समस्या देखिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले तुरुन्त प्राधिकरणमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले यस्तो जानकारीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गर्नेछ।
१६७.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	२९	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) महानिर्देशकले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा बढीमा पाँच वर्ष अवधि तोक्यो व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ। साथै अनुमति पत्र नवीकरण प्रक्रियालाई डिजिटल बनाइ स्वचालित रिमाइन्डर प्रणाली लागू गरिनेछ।
१६८.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	२९	<u>उपदफा (१) को खण्ड ड को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ड) <u>अन्य व्यक्तिगत इजाजत प्रमाणपत्र:</u> नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य सम्पादनका लागि महानिर्देशकले आवश्यक ठानेमा इजाजत/ प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्न सक्नेछ। <u>उपदफा(३) को सट्टा देहायको बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र सम्बन्धी योग्यता, स्वास्थ्य परिक्षण तथा जाँच, परीक्षा, नवीकरण र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६९.	मा. नागिना यादव	२९	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ड) संचार उड्डयन सहायक तथा निगरानी उपकरणको जडान तथा मर्मत सम्भारको लागि व्यक्तिगत रुपमा छुट्टै इजाजत वा प्रमाणपत्रको व्यवस्था नगर्ने । <u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) मा भएको वढीमा ५ वर्ष भन्ने व्यवस्थाले स्वेच्छाचारिता बढाउने हुँदा किटानी रुपमा प्रत्येक १० वर्षमा इजाजत वा प्रमाणपत्र नवीकरणको व्यवस्था राख्नु पर्ने । यो सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको व्यवस्था अनुरूप रिक्वायरमेण्ट राख्ने । <u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) योग्यता, स्वास्थ्य परिक्षण तथा जाँच, परिक्षा र नविकरण भन्ने वाक्यांश हटाउने । उपदफा (४) थप गरी हवाई उडान तथा प्रशिक्षण संस्था संचालनको इजाजत र नविकरणको व्यवस्था थप गर्ने । <u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (५) विदेशी हवाई उडान तथा प्रशिक्षण संस्थाका हकमा कार्यविधि नतोकीएकोले आफ्नो देशबाट जारी अनुमतिपत्र वा प्रमाणपत्रका आधारमा नेपालमा समेत प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने । उपदफा (६) थप गरी सदस्य राष्ट्रहरुबाट जारी भएको नागरीक उड्डयन सम्बन्धी व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने र प्रत्येक ५ वर्षमा नविकरणको प्रावधान थप गर्नुपर्ने ।
१७०.	मा. जीवन परियार		
१७१.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी		<u>उपदफा (१) को खण्ड (ड) पछि देहायको खण्ड (च) थप गर्ने</u>
१७२.	मा. बिमला सुवेदी	२९	(च) Aerodrome Operation सम्बन्धी उपकरणको जडान, संचालन तथा मर्मत सम्भार

१७३.	मा. सोबिता गौतम	२९	<u>दफा २९ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २९. व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने: (१) (च) विमान अपरेसन सम्बन्धी अन्य प्राविधिक कार्य, जसलाई ICAO Annex 1 अनुसार इजाजतपत्र आवश्यक ठानिन्छ। (२) महानिर्देशकले योग्यता, अनुभव, स्वास्थ्य परीक्षण तथा परीक्षा उत्तीर्ण भएको आधारमा, तोकिएको ढाँचामा अधिकतम पाँच वर्ष अवधिको लागि व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र जारी गर्नेछन्।
१७४.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	३०	<u>दफा ३० को शीर्षक सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३०) व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र निलम्बन, आंशिक रोक वा खारेज गर्न सक्ने: दफा ३० को उपदफा (३) को “निलम्बन,” पछि “आंशिक रोक लगाउनु” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने।
१७५.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	३१	<u>खण्ड(छ) पछि देहाय बमोजिम खण्ड (ज), (झ), (ञ) र (ट) थप गर्नु पर्ने:</u> (ज) उडान अनुमतिका लागि तोकिए बमोजिमको शुल्क । (झ) वायुसेवा कम्पनीको जनरल सेल्स एजेन्ट (जि एस ए) तथा फ्लाईट क्लेरिङ एजेन्सी दर्ता तथा नविकरण शुल्क । (ञ) नियमन वापत प्रति यात्रु नियमन शुल्क । (ट) माथि उल्लेख गरिएका सबै शुल्कहरू नेपालमा दर्ता भएका संस्थाहरूको हकमा नेपाली मुद्रामा तोकिनु पर्ने छ र विदेशी मुद्रामा तोकिएमा, शुल्कसुचि स्विकृत भएको मितिको नेपाल

			राष्ट्र बैंकको विनिमय दर अनुसार कायम गर्नु पर्ने छ ।
१७६.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	३१(छ)	<u>खण्ड (छ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ३१(छ) समयमा शुल्क नबुझाएकोमा तोकिए बमोजिम लाग्ने विलम्ब शुल्क संरचना प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
१७७.	मा. नागिना यादव	३१	<u>खण्ड (घ) र (ङ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ३१(घ) अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र जारी गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था भएपछि त्यसको लागि गरिने परीक्षण वा निरीक्षण प्रयोजनार्थ छुट्टै शुल्क लिने व्यवस्थाले दोहोरो शुल्क लाग्ने हुँदा हटाउनु पर्ने । देहाय (ङ) मा समेत संस्थाको कागजात, म्यानुअल, नक्शा, चार्ट आदि स्वीकृति वा प्रमाणीकरणमा पुनः शुल्क लगाउन उपयुक्त र औचित्यपूर्ण नदेखिने ।
१७८.	मा. जीवन परियार		
१७९.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	३१	<u>साविक परिच्छेद-९ साविक दफा ३१ 'सेवा शुल्क लिन सक्ने' मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ३१. शुल्क लिन सक्ने: (१) प्राधिकरणले देहाय बमोजिमको शुल्क लिन सक्नेछन् । (क) यस ऐन बमोजिम जारी गरिने इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र, व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र, अनुमतिपत्र, अनुमति, मान्यता वा स्वीकृतिपत्र जारी गरे वापत र सोको नविकरण वापतको शुल्क, (ख) वायुयान दर्ता, दर्ता खारेजी वा दर्ता नामसारी वापतको शुल्क, (ग) आगमन र प्रस्थान गर्ने यात्रु संख्या बमोजिम वायुसेवाबाट लिइने शुल्क, (घ) हवाई कार्गो ओसारपसार गरे वापत एयरवेज विलको आधारमा लिइने शुल्क, (ङ) विमानस्थलमा हवाई इन्धन वितरण गर्ने संस्थाबाट लिइने शुल्क, (च) विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिंग गर्ने संस्थाबाट लिइने शुल्क, (छ) इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र, व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र, अनुमतिपत्र, अनुमति, मान्यता वा

			स्वीकृतिपत्र जारी गर्ने प्रयोजनको लागि परीक्षण वा निरीक्षण गरे वापतको शुल्क, (ज) सेवा प्रदायक संस्थाको कागजात, दिग्दर्शन (म्यानुअल), नक्सा, चार्ट आदि स्वीकृत वा प्रमाणित गरे वापतको शुल्क, (झ) वायुयान ओभरफ्लाइट वापत एयर नेभिगेसन सेवा प्रदायकबाट लिइने शुल्क, (ञ) नेपालबाट उद्गम हुने हवाई उडानको टिकट विदेशमा काटेको अवस्थामा सो वापत लाग्ने अतिरिक्त शुल्क, (ट) प्राधिकरणबाट प्रदान गरिने प्रशिक्षण, परामर्श वा नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराए वापतको शुल्क, र (ठ) निर्धारित अवधिभित्र यस दफा बमोजिम शुल्क नबुझाएकोमा लाग्ने विलम्ब शुल्क । (२) उपदफा (१) को विभिन्न खण्डमा उल्लेख गरिएको शिर्षकमा शुल्कको निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक पर्न सक्ने आर्थिक बोझलाई दृष्टिगत गरी गर्नेछ ।
१८०.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	३१	<u>खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) र (झ) थप गर्ने:</u> (ज) वायुसेवा कम्पनीको जनरल सेल्स एजेन्ट (जि एस ए) तथा फ्लाईट क्लेरिङ एजेन्सी दर्ता तथा नविकरण शुल्क । (झ) नेपाल सरकारले आवश्यक नियमित बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
१८१.	मा. बिमला सुवेदी		
१८२.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना	३२	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठ अधिकृत मध्येबाट महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । <u>उपदफा (२) पछि उपदफा २क थप गर्ने:</u>

	चौधरी, मा. नागिना यादव		(२क) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको तत्काल अघि कायम रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक निजको पदावधि निजको नियुक्ति हुँदाको वखतको सेवा अवधि गणना हुने गरी प्राधिकरणको महानिर्देशकको रूपमा स्वतः कायम हुनेछ । उपदफा (३) को खण्ड (च) मा “संस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न” भन्ने वाक्यांश हटाई “संस्थाको संचालक” भन्ने राख्ने । <u>उपदफा (४) को खण्ड (च) पछि खण्ड (छ) थप गरी देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (छ) संचालक समितिसँग गरेको कार्यसम्पादन करार बमोजिम कार्यसम्पादन नगरेमा ।
१८३.	मा. डा. अमरेश कुमार सिंह	३२	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत पदमा वा प्राधिकरणमा कम्तीमा १५ वर्ष सेवामा रहेको उपमहानिर्देशक मध्य एक अधिकृतलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्नेछ । <u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम थप हुनु पर्ने:</u> (छ) ३५ वर्ष पुरा भई ५४ वर्ष नपुगेको हुनु पर्ने ।
१८४.	मा. नागिना यादव	३२	<u>दफा ३२ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ३२. महानिर्देशकको नियुक्तिको योग्यतामा निम्न योग्यता भएकालाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिने: (क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष नागरिक उड्डयन क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव प्राप्त गरेको (ख) नागरिक उड्डयन क्षेत्रको ऐन नियम तथा कानूनको विशेष ज्ञान भएको तथा
१८५.	मा. जीवन परियार		

			आइकाओ (ICAO) का एनेक्स डकुमेण्ट तथा दस्तावेजहरूमा दखल भएको (ग) उपदफा (क) र (ख) मा उल्लेखित योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिता गराइ लिखित प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता लिइ उम्मेदवारको छनौट गरिने खण्ड (ग) मा उल्लेखित छनौट प्रकृया मन्त्रालय मातहतमा रहेको अधिकार सम्पन्न विषयविज्ञ हवाई सेवा इकाइ वा समितिले कार्यान्वयन गरी उचित उम्मेदवारको नियुक्तिका लागि मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिने । उपदफा (३) मा अयोग्यतामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय ठहर भएको भन्ने बाक्यांश समावेश गर्नुपर्ने ।
१८६.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	३२	<u>उपदफा (१) लाई देहाय बमोजिम पुनर्लेखन गरी उपदफा (१), (२) र (३) बनाउने र उपदफा क्रम मिलाउने:</u> (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि प्राधिकरणको बरिष्ठ कर्मचारीहरू मध्येबाट महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन वा नागरिक उड्डयन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सहित कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा नेपाल सरकारले महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारले पारदर्शी तथा विश्वासिलो छनौट समिति गठन गरी कार्य गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु तत्काल अघि कायम रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक निजको नियुक्ति हुँदाका बखतको सेवा अवधि गणना हुने गरी प्राधिकरणको महानिर्देशकको रूपमा स्वतः कायम हुनेछ ।

१८७.	मा. माधव सापकोटा	३२	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत अधिकृतहरू मध्येबाट महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ, भन्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।
१८८.	मा. शिशिर खनाल	३२	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) अयोग्यता खण्ड मा उल्लेखित स्वार्थ बाझिने अवस्थालाई दफा ९ को प्रस्तावित संशोधन जस्तै थप स्पष्ट पार्ने।
१८९.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	३२	<u>उपदफा (१) र (२) को सट्टामा देहायको उपदफा (१) र (२) राख्ने:</u> (१) प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत अधिकृतहरू मध्येबाट महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (२) महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ तर यस ऐन अन्तर्गतको कर्मचारी नियमावली बमोजिम अवकाश हुने अवस्थामा निजको पदावधि स्वतः समाप्त हुनेछ । <u>उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) राखी अन्य उपदफाक्रम मिलाउने:</u> (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको तत्काल अघि कायम रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक निजको पदावधि निजको नियुक्ति हुँदाको वखतको सेवा अवधि गणना हुने गरी प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा स्वतः कायम हुनेछ । <u>उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) राख्ने:</u> (६) महानिर्देशकमा नियुक्त प्राधिकरणको कर्मचारी पदमुक्त भएमा प्राधिकरण सेवाबाट समेत स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।
१९०.	मा. बिमला सुवेदी		
१९१.	मा. रणेन्द्र बराली	३२	<u>उपदफा (१) र (२) को सट्टामा देहायको उपदफा (१) र (२) राख्ने:</u> (१) प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत अधिकृतहरू

			मध्येबाट महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (२) महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ तर यस ऐन अन्तर्गतको कर्मचारी नियमावली बमोजिम अवकाश हुने अवस्थामा निजको पदावधि स्वतः समाप्त हुनेछ ।
१९२.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	३३	<u>दफा ३३ 'महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार' को खण्ड (छ) लाई देहाय बमोजिम पुनर्लेखन गर्ने, ख (ड) (ज), (झ), (ट) र (ड) मा सामान्य संशोधन गर्ने र छुट सम्बन्धी प्रावधान समावेश गर्न खण्ड (ढ) थप गर्ने ।</u> (छ) संगठनबाट ग्रहण गरिएका मापदण्ड तथा सिफारिसहरू (स्ट्याण्डर्ड एण्ड रिक्मेण्डेड प्रैक्टिसेज), म्यानुअल, सर्कुलर तथा मार्गदर्शन बमोजिम नेपालको आवश्यकता अनुसारका सर्तहरू (रिक्वायरमेण्ट्स), निर्देशिका, दिग्दर्शन, परिपत्र र आदेश जारी जारी गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने । खण्ड (ज) मा 'व्यक्ति वा संस्थाको' पछि 'उड्डयन' थप गर्ने र कोष्ठमा रहेको सेफ्टी ओभरसाइट लाई (सेफ्टी र सेक्युरिटी ओभरसाइट) उल्लेख गर्ने । खण्ड (झ) को 'उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण' पछि कोष्ठमा (सेफ्टी ओभरसाइट) थप गर्ने । खण्ड (ट) मा रहेको 'त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन बमोजिम प्राप्त को सट्टा 'त्यस्तो इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र, अनुमतिपत्र, अनुमति, मान्यता पत्र वा अधिकारपत्र बमोजिमको' उल्लेख गर्ने । खण्ड (ड) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (ढ) थप गरी त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने: (ढ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम जारी सर्त (रिक्वायरमेण्ट्स), निर्देशिका, दिग्दर्शन, परिपत्र, आदेश वा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूमा उडान सुरक्षामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा कुनै छुट दिन सक्ने ।
१९३.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव,	३३	<u>खण्ड (ख) को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) प्राधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने नियमावली, तर्जुमा गरी समितिमा पेस गर्ने,

	मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	<u>खण्ड (ख) पछि देहाय बमोजिम उपखण्ड थप गर्नु पर्ने:</u> (ख१) यस ऐन र नियमावली बमोजिम आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड जारी गर्ने। <u>खण्ड (ङ) पछि देहाय बमोजिम उपखण्ड थप गर्नु पर्ने:</u> (ङ१) वायुयानको हवाई क्षेत्र प्रवेश, प्रयोग, उडान र अवतरणको अनुमति दिने, <u>खण्ड (ज) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ज) “सेफ्टी, “शब्द पछि “सेक्युरिटी” थप्ने। <u>खण्ड (झ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (झ) “उडान “शब्दको सट्टा “उड्डयन” राख्ने। <u>खण्ड (ञ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ञ) “उडान” शब्दको सट्टा “उड्डयन” राख्ने। <u>खण्ड (ञ) पछि देहायका उपखण्डहरु थप गर्नु पर्ने:</u> (ञ१) उड्डयन सुरक्षाका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा सर्तलाई कुनै कारणवश उड्डयन क्षेत्रले तत्काल पालना गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा तोकिए बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी मापदण्ड तथा सर्तमा छुट (Exemption/Extension) दिने, (ञ२) उड्डयन सुरक्षाका लागि आवश्यक ठानेमा तोकिए बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी आदेश जारी गर्ने, <u>खण्ड (ट) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ट) “उडान” शब्दको सट्टा “उड्डयन” राख्ने। <u>खण्ड (ठ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ठ) “उडान” शब्दको सट्टा “उड्डयन” राख्ने। <u>खण्ड (ड) को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ड) हवाई सुरक्षाको उपयुक्त अधिकारी (एप्रोप्रिएट अथोरिटी) को रूपमा काम गर्ने, <u>खण्ड (ध) को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ध) स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम (एस एस पि.)को प्रमुख जिम्मेवार अधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने तथा
--	---	--

			नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सघं, संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने र पारस्परिक सहयोग आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाउने, खण्ड (थ) पछि देहायको खण्ड थप गर्ने र क्रमशः मिलाउने: (द) महानिर्देशकले निरीक्षकलाई नियमन, सुपरिवेक्षण र निरीक्षणका लागि आफूलाई प्राप्त अधिकार पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके बमोजिम हुनेछ । (द) लाई उपदफा (ध) बनाउने। दफा ३३ पछि देहायका दुई दफाहरु थप गर्ने: • निरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) एयर नेभिगेसन तथा उड्डयन सेवा प्रदायक संस्थाको निरीक्षण, परीक्षण, जाँच तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि महानिर्देशक वा निजले तोकेको निरीक्षकलाई उक्त संस्थाको परिसर, विमानस्थल, वायुयान, कार्गोक्षेत्र, वायुयान मर्मत सम्भार गर्ने संस्था तथा क्षेत्र, प्रशिक्षण संस्था तथा सुविधा र सो संग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्था र प्रविधि सम्बन्धी कागजात, उपकरण, यन्त्रमा निर्वाध प्रवेश दिनु पर्नेछ । (२) निरीक्षकले निरीक्षणको क्रममा यस ऐन बमोजिम गरेको कारवाहीको जानकारी तत्काल छिटो साधनबाट र कार्यालयमा हाजिर भए पश्चात पूर्ण लिखित विवरण सहित महानिर्देशक समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । • इन्टरसेप्सन(Interception) सम्बन्धी व्यवस्था:- कुनै पनि अपरिचित वायुयानले नेपालको वायुक्षेत्रलाई अतिक्रमण वा प्रवेश गरेको जानकारी सेवा प्रदायक संस्था वा अन्य श्रोतबाट प्राप्त भएमा नेपाली सेना आफै वा सोको आदेशबाट उक्त वायुयानलाई आवश्यकता इन्टरसेप्सन अनुसार गर्न सक्नेछ ।
१९४.	मा. शिशिर खनाल	३३	खण्ड(ञ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (ञ) उडान सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा पार्न सक्ने कुनै अवस्थाको छानबिन गर्ने, सुरक्षाको लागि समितिमा सिफारिस गर्ने र "छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्थालाई

			कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र सोको जानकारी सार्वजनिक गर्ने" <u>खण्ड (द) पछि नयाँ खण्ड (ध) थप गर्ने:</u> "(ध) प्राधिकरणको कार्य सम्पादन र उडान सुरक्षाको अवस्थाबारे नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी गराउने। "
१९५.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी		<u>खण्ड (घ) लाई खण्ड (ढ) कायम गरी देहायको व्यहोरा राख्ने:</u> (ढ) स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम (एस एस पि.) को प्रमुख जिम्मेवार अधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सघं, संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने र पारस्परिक सहयोग आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाउने । <u>खण्ड (ज) को सट्टामा देहायको खण्ड (ज) राख्ने:</u> (ज) प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र, मान्यता वा अधिकारपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको सुरक्षा सुपरिवेक्षण (सेफ्टी ओभरसाइट) गर्ने वा उक्त कार्यका लागि निरीक्षक नियुक्त गरी आवश्यक अधिकार प्रदान गर्ने,वायुयानको हवाई क्षेत्र प्रवेश, प्रयोग, उडान र अवतरणको अनुमति दिने, <u>दफा ३३ को खण्ड (द) मा देहाय बमोजिम व्यहोरा राखी अन्य खण्डक्रम मिलाउने:</u> (द) महानिर्देशकले निरीक्षकलाई नियमन, सुपरिवेक्षण र निरीक्षणका लागि आफूलाई प्राप्त अधिकार पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके बमोजिम हुनेछ ।
१९६.	मा. बिमला सुवेदी	३३	
१९७.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	३४	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया, खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र हुनेछ साथै सेवाका सर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९८.	मा. प्रेम सुवाल	३४	<u>दफा ३४ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ३४. “विमानस्थल भएका पालिकाका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारी छनौट गरिने छ” थप्नुपर्ने।
१९९.	मा. डा. अमरेश कुमार सिंह	३६	<u>दफा ३६ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ३६. विज्ञको नियुक्ति तथा परामर्श सेवा लिने: प्राधिकरणले नियमनकारी कार्यका लागि आवश्यक परेमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ लाई सेवा करारमा नियुक्ति गर्न र परामर्श सेवा लिन सक्नेछ। <u>स्पष्टीकरण:</u> यस दफाको प्रयोजनको लागि “विज्ञ” भन्नाले उड्डयन सँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उपाधि प्राप्त गरि वा प्राधिकरणबाट व्यक्तिगत ईजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र प्राप्त गरि नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरि विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ।
२००.	मा. नागिना यादव	३६	<u>दफा ३६ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३६) विज्ञ तथा निरीक्षक नियुक्तिको व्यवस्था राखी दफा ३६ को सट्टा देहायको मस्यौदा राख्न उचित हुने: ३६. निरीक्षक र विज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था:- (क) प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कार्यको नियमन निरीक्षण, परीक्षण गर्नको लागि सेवा प्रदायक संस्थामा समेत विशेष अनुभव हासिल गरिसकेका तथा एभिएशन लाइसेन्स तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका दक्ष प्राविधिकहरूलाई निरीक्षक वा विज्ञको रूपमा नियुक्त गर्नेछ। (ख) प्राधिकरणका निरीक्षक तथा विज्ञहरूको नियुक्ति, सुविधा, सेवा, सेवा अवधि, सेवा नवीकरण तथा सेवाका सर्तहरू स्वीकृत कार्यविधि अनुसार हुनेछ। (ग) प्राधिकरणले नियामक कार्यको लागि आवश्यकता परेमा विदेशी विज्ञ/निरीक्षकलाई
२०१.	मा. जीवन परियार		

			समेत सेवा करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । खण्ड (थ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (थ) मा वा हुने शँका रहेको मनासिव कारण देखिएमा र सो वाट देशको सुरक्षामा खलल पर्नसक्ने भन्ने थप गरी छानबिन गरी वा गराई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने वा गर्न लगाउने भन्ने वाक्यांश थप गर्ने । खण्ड (ध) थप गरी महानिर्देशकले समितिलाई नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विषयमा समानुकूल अभिमुखीकरण गर्ने ।
२०२.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	३६	दफा ३६ 'विज्ञनियुक्त गर्न सक्ने' लाई देहाय बमोजिम पुनर्लेखन गरी स्पष्टीकरण खण्ड हटाउने: ३६. विज्ञनियुक्त गर्न सक्ने: प्राधिकरणले उडान सञ्चालन (फ्लाइट अपरेसन), एयरवर्दिनेस, एयर नेभिगेसन, विमानस्थल इन्जिनियरिंग, उडान सुरक्षा (सेफ्टी) तथा हवाई सुरक्षा (एभिएसन सेक्युरिटी) को सुपरिवेक्षण कार्यमा सघाउन आवश्यकता अनुसार स्वदेशी वा विदेशी विज्ञ जनशक्तिलाई कार्यविधि बनाई सेवा करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
२०३.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	३६	दफा ३६ को स्पष्टीकरणमा उल्लेखित व्यहोराको सट्टामा देहायको व्यहोरा राख्ने: स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "विज्ञ" भन्नाले उडान संचालन (फ्लाइट अपरेसन) एयरवर्दिनेस, एयर नेभिगेशन, उडडयन सुरक्षा, विमानस्थल संचालन (एरोड्रम अपरेसन) क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरी विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
२०४.	मा. विमला सुवेदी		
२०५.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	३७	उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा थप गरी क्रमसंख्या मिलाउने: (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु तत्काल अघि कायम रहेका नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणमा खटाउन सक्नेछ । दफा ३७ को अन्तिममा देहायको उपदफा थप गर्ने:

			प्राधिकरणको स्वीकृत दरवन्दीमा जनशक्तिको अभावमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट (नेपाल सरकार वा पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था) बाट नेपाल सरकारको स्वीकृत गराई बढीमा २ (दुई) वर्षका लागि कर्मचारी ल्याउन सकिनेछ।
२०६.	मा. डा. अमरेश कुमार सिंह	३७	<u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राधिकरणमा समायोजन भएका कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ हुदाका बखत निजले पाइरहेको पारिश्रमिक सेवामा सर्त नघट्ने गरी पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछन् तर यस उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्राधिकरणमा समायोजन भएका निरीक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधाको हकमा प्राधिकरणले नियमन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थामा सोही सरहको प्राविधिक कर्मचारीले पाएको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरह हुनेछ।
२०७.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	३७	<u>उपदफा (२) को सङ्गमा देहायको उपदफा (२) राख्ने:</u> (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु तत्काल अघि कायम रहेका नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणमा खटाउन सक्नेछ। <u>दफा ३७ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थप गर्ने:</u> (६) प्राधिकरणको स्वीकृत दरवन्दीमा जनशक्तिको अभावमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट (नेपाल सरकार वा पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था)बाट नेपाल सरकारको स्वीकृत गराई बढीमा २(दुई) वर्षका लागि कर्मचारी ल्याउन सकिनेछ।
२०८.	मा. रणेन्द्र बराली		
२०९.	मा. बिमला सुवेदी		
२१०.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	३७	<u>दफा ३७ को उपदफा (४) पछि उपदफा (५) थप्दा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (५) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्राधिकरणमा कार्यरत सबै तहका स्थायी कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्ने। यस सम्बन्धी कार्यविधि संचालक समितिले बनाउने छ।
२११.	मा. माधव सापकोटा	३७	<u>देहायको उपदफा (६) थप गर्ने:</u> (६) सेवा प्रदायकमार्फत कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा विगतको नजिरहरू र प्रचलनहरूलाई समेत मनन गर्दै व्यवस्थापन गर्न एक पटकका लागि सिमित ल्याकत परीक्षाको प्रकृयाबाट

			छनौट गरी सक्षम उमेदवारलाई नियुक्तिको प्रक्रियाको बाटो खोल्ने, व्यवस्था राख्नु पर्ने ।
२१२.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	३८	<u>दफा ३८ को स्पष्टीकरणको सट्टा देहाय बमोजिम राख्ने:</u> स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “विज्ञ” भन्नाले उडान संचालन (फलाईट अपरेसनस) एयरवर्दिनेस, एयर नेभिगेशन, उडडयन सुरक्षा, विमानस्थल संचालन (एरोड्रम अपरेसनस) क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरी विशेषशता हासिल गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । <u>खण्ड (ज) को सट्टा देहाय बमोजिम राख्ने:</u> (ज) हवाई यात्रु सेवा शुल्कमा तोकिए बमोजिमको रकम,
२१३.	मा. डा. अमरेश कुमार सिंह	३८	<u>दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ३८. नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले उठाएको यात्रु सेवा शुल्क मध्येबाट ३३.३३ प्रतिशत यात्रु सेवा शुल्क उपलब्ध हुने रकम ।
२१४.	मा. प्रेम सुवाल	३८	<u>दफा (३८) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ३८. “विदेशी र ऋणमा वायुयान खरिद गरी सञ्चालन गरिने छैन” थप्नुपर्ने ।
२१५.	मा. नागिना यादव	३८	<u>खण्ड (ज) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ज) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बहिर्गमन हुने यात्रुबाट असुल हुने सेवा शुल्कको २५ प्रतिशत रकम प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी आर्थिक सवलीकरणको सुनिश्चितता गर्नु उचित हुने ।
२१६.	मा. जीवन परियार		खण्ड (ज) थप गरी हवाई सेवा प्रदायक निकायबाट नियमन शुल्क वापत कूल आयको ५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी थप आर्थिक सवलीकरणको सुनिश्चितता गर्नु उचित हुने ।
२१७.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	३८	<u>उपदफा (२) को खण्ड (ज) को सट्टामा देहायको खण्ड (ज) राख्ने:</u> (ज) हवाई यात्रु सेवा शुल्कमा तोकिए बमोजिमको रकम,
२१८.	मा. बिमला सुवेदी		

२१९.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	३९	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) प्राधिकरणको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रचलित कानून बमोजिमको दर्तावाला लेखा परीक्षकमध्ये संचालक समितिबाट नियुक्त लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ । साथै लेखा प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने र प्रत्येक वर्ष बाह्य लेखा परीक्षण अनिवार्य गराउनुपर्नेछ ।
२२०.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	३९	उपदफा (३) हटाउने।
२२१.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	४०	<u>खण्ड (न) पछि देहायका दुई खण्डहरु थप गर्ने र क्रमसंख्या मिलाउने:</u> (प) अनुमति नलिई उडान तथा अवतरण गरेमा, (फ) महानिर्देशक वा निजले तोकेको निरीक्षक वा पदाधिकारीलाई कार्य सम्पादन गर्न अवरोध गरेमा,
२२२.	मा. शिशिर खनाल	४०	<u>खण्ड (प) पछि देहाय बमोजिम खण्ड (फ) थप गर्ने:</u> "(फ) हवाई यात्रुहरुको अधिकार हनन गरेमा । "
२२३.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	४०	<u>खण्ड (प) पछि देहायको खण्ड (फ), (ब) र (भ) थप गर्ने:</u> (फ) अनुमति नलिई उडान तथा अवतरण गरेमा, (ब) महानिर्देशक वा निजले तोकेको निरीक्षक वा पदाधिकारीलाई कार्य सम्पादन गर्न अवरोध
२२४.	मा. बिमला सुवेदी		

			गरेमा, (भ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा ।
२२५.	मनिष झा	४०	<u>खण्ड (न) पछि देहायका दुई खण्डहरू थप गर्ने र क्रमसंख्या मिलाउने:</u> (प) अनुमति नलिई उडान तथा अवतरण गरेमा, (फ) महानिर्देशक वा निजले तोकेको निरीक्षक वा पदाधिकारीलाई कार्य सम्पादन गर्न अवरोध गरेमा र यी कसुरहरूमा हुने सजाय दफा ४१ मा समेट्ने।
२२६.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	४१	<u>दफा ४१ को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ४१. <u>सजाय:</u> (१) कसैले दफा ४० बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई महानिर्देशकको सिफारिसमा संचालक समितिले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ । <u>उपदफा (१) को खण्ड (ख) पछि देहायको खण्ड थप गर्ने:</u> (घ) उपयुक्त कसुर दोहोरिएमा क्रमशः ५० प्रतिशत थप सजाय हुदै जानेछ ।
२२७.	मा. शिशिर खनाल	४१	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) यस दफा बमोजिम महानिर्देशकले गरेको जरिवानाको निर्णय वा दफा १४, दफा २६ वा दफा ३० बमोजिम प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा संस्थाले पैंतीस दिनभित्र [सम्बन्धित उच्च अदालत] समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
२२८.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	४१	<u>खण्ड (ग) पछि देहायका खण्ड (घ) राख्ने:</u>
२२९.	मा. बिमला सुवेदी		(घ) पटके कसुरदारको हकमा पटकैपिच्छे ५० प्रतिशत थप जरिवाना हुनेछ ।
२३०.	मा. नागिना यादव	४२	दफा ४२ मा रहेको “नेपाल सरकार वादी हुने” भन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने ।
२३१.	मा. जीवन परियार		

२३२.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	४३	<u>दफा ४३ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ४३. नागरिक उड्डयन र सैन्य उड्डयनबीचको स्पष्ट सीमांकन तोकिनुपर्ने ।
२३३.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	४३	<u>दफा ४३ को सट्टा देहाय बमोजिम राख्नु पर्ने:</u> ४३. <u>ऐन लागू नहुने:</u> यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐनको व्यवस्था सैनिक वायुयान उडानको लागि लागू हुने छैन ।
२३४.	मा. नागिना यादव	४३	<u>परिच्छेद १३ मा दफा ४३ थप गरी निम्न व्यवस्था राख्नु पर्ने :</u> <u>सुरक्षा प्रतिवेदन:</u> प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा संकलन गरेका तथ्यांक तथा नियामक निकायको रूपमा गरेको निगरानी सम्बन्धी कार्यहरूको तथ्यांक लगायत यस ऐन बमोजिम गरेका कारवाहीहरूको विवरण अध्यावधिक गरी त्रैमासिक रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
२३५.	मा. जीवन परियार		
२३६.	मा. डा. अमरेश कुमार सिंह	४५	<u>उपदफा १ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) महानिर्देशक र कर्मचारी प्राधिकरणको सदस्य प्राधिकरणको अध्यक्ष सेवा बाट जुनसुकै कारणले अलग भएको मिति देखि दुई वर्ष सम्म प्राधिकरणले नियमन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आवद्ध हुन पाउने छैन। <u>उपदफा (२) थप गर्नुपर्ने:</u> (२) उपदफा (१) मा जेसुकै लेखिएको भएतापनि उक्त दफा प्राधिकरणबाट व्यक्तिगत इजाजत पत्र वा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा सो व्यक्तिगत इजाजत वा प्रमाणपत्र बमोजिमको कार्य गर्न लागू हुने छैन।
२३७.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद	४६	<u>दफा ४६ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ४६. “चार महिना” को सट्टा “तीन महिना” राख्ने।

	तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव		
२३८.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	४८	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने दफा ३१ बमोजिमको शुल्क तोकिएको म्यादभित्र शुल्क नबुझाउने फर्म, कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयसीमा भित्र जरिवाना सहित असुली प्रक्रिया लागू गरिनेछ।
२३९.	मा. प्रेम सुवाल	४८	<u>दफा ४८ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ४८. “यो दफाअनुसार उठेको शुल्कको ४० प्रतिशत कर्मचारी प्रशासन र ६० प्रतिशत विकास कार्यमा खर्च गरिनेछ” राख्नुपर्ने ।
२४०.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	४९	<u>साविक दफा ४९ भाग लिन वा हिस्सेदार हुन नपाउने लाई देहाय बमोजिम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने:</u> ४९. भाग लिन वा हिस्सेदार हुन नपाउने: प्राधिकरणको सदस्य, महानिर्देशक, कर्मचारी तथा विशेषज्ञ वा निजको सगोलको परिवारको सदस्यले प्राधिकरणसँगको कुनै पनि व्यावसायिक कारोबार वा ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भाग लिन वा हिस्सेदार हुन पाउने छैन ।
२४१.	मा. नागिना यादव	५५	उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा रहेको निरिक्षक तथा विज्ञको नियुक्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने ।
२४२.	मा. जीवन परियार		
२४३.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	५५	<u>नियम बनाउने अधिकार को उपदफा (१) मा ‘कार्यान्वयनको लागि’ पछि ‘प्राधिकरणको सिफारिसमा’ थप गर्ने र देहाय बमोजिमको उपदफा (३) थप्ने ।</u> (३) उपदफा (२) मा उल्लेखित (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) सँग सम्बन्धित नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
२४४.	मा. शिशिर खनाल	५५	<u>उपदफा (२) मा खण्ड (ट) पछि देहायको खण्ड (ठ) र (ड) थप गर्ने:</u> (ठ) हवाई यात्रु अधिकार संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,

			(ड) वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी मापदण्ड ।
२४५.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव, मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाईं, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव	५६	दफा ५६ को शीर्षकमा रहेको “विनियम” को सट्टा “नियम” भन्ने शब्द राख्ने।
२४६.	मा. शिशिर खनाल	५६	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (५) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ र सर्वसाधारणको सुझावको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्नेछ। <u>दफा ५६ मा नयाँ उपदफा (६) थप गर्ने:</u> (६) उपदफा (१) बमोजिम विनियम वा उपदफा (३) बमोजिम सर्वसाधारण वा सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष र महत्त्वपूर्ण असर पार्ने निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउनु अघि प्राधिकरणले सोको मस्यौदा सार्वजनिक गरी कम्तीमा तीस दिनको अवधि दिई सरोकारवालाहरूबाट लिखित रायसुझाव माग गर्नु पर्नेछ। प्राप्त रायसुझावहरू उपर यथोचित विचार गरी अन्तिम निर्णय लिइनेछ।
२४७.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी	५६	<u>उपदफा (३) को सट्टामा देहायको उपदफा (३) राख्ने:</u> (३) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूको प्रतिकुल नहुने गरी प्राधिकरणले उडान तथा हवाई सुरक्षा, विमानस्थल संचालन, व्यवस्थापनलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी गर्न सक्नेछ ।
२४८.	मा. बिमला सुवेदी		
२४९.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. संजय कुमार गौतम, मा. रामकृष्ण यादव,	५८	<u>उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थप गर्नु पर्ने:</u>

	मा. राजु थापा, मा. देवप्रसाद तिमलसेना, मा. राजेन्द्र बजगाई, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सीता कुमारी राना, मा. सीता मिजार, मा. कल्पना चौधरी, मा. नागिना यादव		(३) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूको प्रतिकूल नहुने गरी प्राधिकरणले उडान तथा हवाई सुरक्षा, विमानस्थल संचालन, व्यवस्थापनलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी गर्न सक्नेछ ।
२५०.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता वराल	५८	<u>दफा ५८ मा देहाय बमोजिमको उपदफा (३) थप्ने:</u> (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु तत्काल अघि नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम जारी भएका प्राधिकरणसँग सम्बन्धित नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड संशोधन वा खारेज नभएसम्म यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी कायम रहनेछन् ।
२५१.	मा. प्रा. डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)	थप	<u>नयाँ दफा थप गर्नु पर्ने:</u> १. “वायुसेवा सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने ।” २. “वायुसेवा कम्पनीहरूले सबै दुर्घटना तथा जोखिमयुक्त घटनाहरूको विवरण प्राधिकरणलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने । “ ३. “वायुसेवा कम्पनीहरूका सुरक्षा प्रणालीहरूको अनुगमन गर्न प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा सुरक्षा मूल्याङ्कन (safety Audit) गरिनुपर्ने ।” ४. “उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारवाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने । “
२५२.	मा. योगेश भट्टराई, सुनिता वराल	१४ पछि थप	<u>दफा १४ पछि देहाय बमोजिमको परिच्छेद-५ थप गरी दफा १५ र १६ थप गर्ने र परिच्छेद तथा दफा क्रम मिलाउने:</u> परिच्छेद-५ वायुयान उडान तथा अवतरण सम्बन्धी (१५) हवाई क्षेत्र अतिक्रमण वा वायुयानको अनधिकृत प्रयोग: (१) कसैले पनि अनुमति प्राप्त नगरी

			नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयान प्रवेश गराउने, निषेधित क्षेत्रमा वायुयान उडाउने वा यस ऐन विपरित नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयानको प्रयोग गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) को व्यवस्था विपरित कसैले उडान गरेको पाइएमा त्यस्तो वायुयानलाई तत्काल नेपालको हवाई क्षेत्र वा निषेधित क्षेत्र छोडन वा त्यस्तो उल्लंघन अन्त्य गर्न उपयुक्त आदेश वा निर्देशन दिन सकिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको आदेश कार्यान्वयन गर्दा वायुयान तथा त्यसमा सवार यात्रुको सुरक्षामा जोखिम पुग्न सक्ने कुनै कार्य गरिने छैन । (४) नेपालमा दर्ता रहेको वा नेपालमा मुख्य व्यापारिक कारोबार रहेको वा नेपालमा स्थायी बसोबास भएको वायुयान धनीले सञ्चालन गरेको वायुयानले कुनै विदेशी राष्ट्रको हवाई क्षेत्रमा उडान गर्दा त्यस राष्ट्रको सम्बन्धित निकायले जारी गरेको हस्तक्षेपको आदेश (इन्टरसेप्सन अर्डर) लाई तत्काल पालन गर्नुपर्नेछ । (१६) उडान अनुमति तथा उडान तालिकाको स्वीकृति: (१) नेपालको हवाई क्षेत्र, कुनै विमानस्थल वा हेलिपोर्टमा वायुयान उडान वा अवतरण गर्न महानिर्देशकको अनुमति लिनुपर्नेछ । (२) महानिर्देशकले वायुयान उडान तथा अवतरणको प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजिम अनुमति दिन सक्नेछ । (३) वायुयानको उडान, अवतरण तथा अनुमति सम्बन्धी सर्त, प्रकृया र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२५३.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता वराल	१७ पछि थप	<u>दफा १७ पछि देहाय बमोजिमको दफा १८ थप गर्नुपर्ने:</u> १८. <u>खतराजन्य वस्तु ओसारपसार:</u> (१) वायुयानबाट खतराजन्य वस्तु ओसारपसार गर्नुपरेमा प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्नेछ । (२) वायुयानबाट ओसारपसार गर्न सकिने खतराजन्य वस्तुको वर्गीकरण सोको ओसारपसार गर्न

			सकिने परिमाण ओसारपसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा प्रक्रिया महानिर्देशकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२५४.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	३० पछि थप	<u>साविक परिच्छेद ८ पछि देहाय बमोजिमको परिच्छेद ९ थप गरी दफा ३१ र ३२ थप गर्ने र त्यसपछिको परिच्छेद तथा दफा क्रम मिलाउने:</u> परिच्छेद ९ उडान सुरक्षा तथा गुणस्तर व्यवस्थापन (३१) सुरक्षा व्यवस्थापन (सेफ्टी म्यानेजमेण्ट) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सञ्चालन अनुमति तथा प्रमाणपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्दा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित तोकिए बमोजिमको सुरक्षा व्यवस्था प्रणाली लागू गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली सन्तोषजनक रूपमा लागू भए नभएको सम्बन्धमा महानिर्देशकबाट अख्तियारप्राप्त अधिकारीले तोकिए बमोजिम अनुगमन तथा चेकजाँच गर्नुपर्नेछ । (३२) नियामकीय कार्यको गुणस्तर व्यवस्थापन (क्वालिटी म्यानेजमेण्ट): प्राधिकरणले आफ्नो नियामकिय कार्यको गुणस्तर कायम गर्न उपयुक्त संगठन सहित आन्तरिक गुणस्तर जाँच तथा सुधारको संयन्त्र बनाई लागू गर्नुपर्नेछ ।
२५५.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	३६ पछि थप	(८) महानिर्देशकको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछ:- (क) निजले लिखित राजिनामा दिएमा, (ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा, (ग) निजको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पुरा भएमा, (घ) निजको उपदफा (६) बमोजिम पदबाट हटाईएमा, वा (ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

२५६.	मा. योगेश भट्टराई, मा. सुनिता बराल	विधेयकमा निम्न बिषय थप गर्न र दफा मिलाउने: जानकारी गराउनु पर्ने: (१) नेपाल सरकारबाट मनोनित सदस्य र महानिर्देशकले आफूमनोनयन वा नियुक्ति भएको ३० दिन भित्र देहायको विषयको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनु पर्ने छ। (क) आफू सदस्य वा महानिर्देशक पदमा नियुक्त हुनु भन्दा अगाडि संलग्न रहेको पेशा, रोजगारी वा व्यवसाय र त्यसको कार्यालयको विवरण (ख) आफू वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य कुनै वायुसेवा संस्थाको शेयर धनि भए वा नभएको र शेयरधनि भए लिएको शेयर संख्याको विवरण तथा त्यस्तो वायुसेवा संस्था सँग कुनै किसिमको वित्तिय स्वार्थ रहे वा नरहेको (ग) आफू वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य पछिल्लो एक वर्ष भित्र वायुसेवा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, सल्लाहकार, कर्मचारी वा लेखापरिक्षक भए वा नभएको (घ) प्राधिकरणलाई यस दफा बमोजिम जानकारी गराउँदाका बखत कुनै वायुसेवा संस्था सँग निजको स्वार्थ देखिन सक्ने कुनै सम्भावित अवस्था भए त्यसको विवरण (२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी गराएको विषयको एक प्रति विवरण प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले त्यसको अभिलेख राख्नेछ। <u>नियमनकारी अवसर (रेगुलेटरी अपरच्युनिटी) को दुरुपयोग गर्न हुने:</u> (१) नेपाल सरकारबाट मनोनित सदस्य, महानिर्देशक, प्राधिकरणका कर्मचारी, लेखा परिक्षक, सल्लाहकार, प्रतिनिधि वा प्राधिकरण सँग करार गरि काम गर्ने ब्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनि ब्यक्तिले आफ्नो पदिय हैसियतमा प्राधिकरणको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै पनि गोप्य सूचना
------	------------------------------------	--

			कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा त्यसको श्रोत खोल्न हुँदैन। (२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको लाभ, सुविधा, सहूलियत वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन। (३) नेपाल सरकारबाट मनोनित सदस्य, महानिर्देशक, कर्मचारी, लेखा परिक्षक, सल्लाहकार, प्रतिनिधि वा प्राधिकरण सँग करार गरि काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदिय हैसियतमा प्राधिकरणको तर्फबाट कुनै काम गर्दा आफू, आफ्नो परिवार वा अरु कसैलाई कुनै किसिमको लाभ, सुविधा, सहूलियत वा फाइदा लिन, दिन हुँदैन। (४) कसैले उपदफा (१),(२) वा (३) को प्रतिकुल हुने गरि कुनैकाम गरेमा निजको पदिय दायित्व अनुरूप काम नगरेको मानी प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ। () स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्नमा बन्देजः (१) सदस्य, महानिर्देशक वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको वित्तिय स्वार्थ, निजी स्वार्थ वा व्यवसायिक स्वार्थ भएको कुनै पनि प्रस्ताव प्राधिकरणको बैठकमा छलफल हुने भएमा त्यस्तो सदस्य वा महानिर्देशकले बैठक सुरु हुनु भन्दा अगावै त्यस्तो स्वार्थ बाझिन सक्ने कुराको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको विषयमा छलफल हुने प्राधिकरणको बैठकमा त्यस्तो सदस्यले भाग लिन हुँदैन। (३) उपदफा (१) वा (२) को प्रतिकुल कुनै निर्णय भएमा सो निर्णय त्यस्तो स्वार्थ रहेको व्यक्तिको हकमा लागु हुनेछैन।
२५७.	मा. शिशिर खनाल	थप	<u>परिच्छेद-१२ (कसूर तथा सजाय) पछि "परिच्छेद-१२ क हवाई दुर्घटना तथा घटना जाँचबुझ" थप गर्ने र परिच्छेद-१३ (विविध)</u>

			परिच्छेद-१२ क हवाई दुर्घटना तथा घटना जाँचबुझ ४२(क) स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोगको स्थापना: (१) नेपालभित्र हुने हवाई दुर्घटना तथा गम्भीर घटनाहरूको स्वतन्त्र जाँचबुझ गर्न तथा भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाहरू रोकथामका लागि सुरक्षा सिफारिसहरू प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम एक स्वायत्त र स्वतन्त्र "हवाई दुर्घटना जाँचबुझ आयोग" स्थापना गरिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोग स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्वतन्त्र जाँचबुझ विज्ञ वा समिति गठन गरी जाँचबुझ गराउन सक्नेछ। ४२(ख) आयोगको स्वतन्त्रता: आयोग यस ऐन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण लगायत अन्य सरकारी निकाय, सेवा प्रदायक संस्था वा जाँचबुझको निष्पक्षतामा अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिबाट कार्यगत रूपमा स्वतन्त्र रहनेछ र आफ्नो कार्य सम्पादनमा स्वायत्त हुनेछ। ४२(ग). जाँचबुझको उद्देश्य: दुर्घटना तथा घटना जाँचबुझको एकमात्र उद्देश्य भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटना तथा घटनाहरूको रोकथाम गर्नु हुनेछ। यस्तो जाँचबुझको उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दोषारोपण गर्नु वा कानुनी वा प्रशासनिक दायित्व निर्धारण गर्नु हुनेछैन। ४२(घ) प्राधिकरणको दायित्व: प्राधिकरणले आयोगबाट प्राप्त सुरक्षा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र सोको जानकारी आयोगलाई दिने व्यवस्था मिलाउनेछ।
२५८.	मा. सोबिता गौतम	थप	<u>(नयाँ दफा २९): स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था</u> इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र जारी गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिको चिकित्सा योग्यता ICAO Annex 1 मा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार तोकिएको मेडिकल परीक्षकद्वारा परीक्षण गरिनेछ। स्वीकृत मेडिकल परीक्षकहरूले मात्र स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनेछन्। <u>दफा ३०: व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र निलम्बन वा खारेज गर्न सकिने</u>

			(१) यदि कुनै इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस ऐन वा नियम उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरेमा, वा कुनै प्रकारको प्राविधिक अशुद्धता, असक्षमता वा अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरेमा, महानिर्देशकले अधिकतम ६ महिनासम्मको लागि सो इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछन्। (३) उपदफा (१) वा (२) अनुसार निलम्बन वा खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टिकरण दिन यथोचित समय र अवसर दिइनेछ। प्राधिकरणको निर्णय लेखित रूपमा दिइनेछ र सो निर्णय अपिल योग्य हुनेछ। <u>(नयाँ दफा): नवीकरण तथा पुनःप्रमाणीकरण</u> इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने व्यक्तिले तोकिएको समयसीमा भित्र योग्यता, स्वास्थ्य तथा दक्षता परीक्षणका सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। नवीकरण नगरेको प्रमाणपत्र स्वतः अमान्य हुनेछ र पुनःप्रमाणीकरणको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेछ। <u>(नयाँ दफा): इजाजतपत्र रेकर्ड तथा अभिलेख प्रणाली</u> प्राधिकरणले सबै इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमार्फत सुरक्षित राख्नेछ। अभिलेखमा नाम, योग्यता, परीक्षा, नवीकरण मिति, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र र अनुशासन सम्बन्धी जानकारी राखिनेछ। <u>अध्याय ९: सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था (Service Charges)</u> <u>(नयाँ उपदफा):</u> (२) प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवाका लागि लाग्ने शुल्क ICAO का Cost-Recovery Principles तथा सेवा लागतको आधारमा तोक्नेछ, लाभ कमाउने उद्देश्यले नभई नियामक लागत पूर्ति गर्ने उद्देश्यले। <u>(नयाँ उपदफा):</u> (३) सेवा शुल्कको दर, गणना विधि तथा तिर्ने समय सीमा प्राधिकरणको वेबसाइट वा सार्वजनिक सूचना प्रणालीमार्फत प्रकाशित गरिनेछ। <u>(नयाँ उपदफा):</u>
--	--	--	---

		(४) प्राधिकरणले सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा उडानको प्रकार (आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय), विमानको तौल वा प्रकार, तथा सेवा प्रदायकको प्रकृति (नाफामुखी वा सार्वजनिक सेवा) का आधारमा छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गर्न सक्नेछ । (नयाँ उपदफा): (५) विशेष मानवीय, आपतकालीन वा राष्ट्रिय हितका हवाई उडानहरूका लागि प्राधिकरणले सेवा शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा मिनाहा गर्न सक्नेछ । (नयाँ उपदफा): (६) शुल्क असुली सम्बन्धी विवाद समाधानको प्रक्रिया प्राधिकरणले कार्यविधिमा तोक्नेछ र सो कार्यविधि न्यायिक पुनरावलोकन योग्य हुनेछ ।
--	--	---

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११३ को उपनियम (२) बमोजिम क्र.स. १ देखि २५८ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत ।

.....
(देवराज घिमिरे)
सभामुख